課程名稱：保險法保險法A02

00:00:01 - 00:00:05
那接著繼續下午的課，就延續剛剛上面講的，就繼續講保險利益

00:00:07 - 00:00:10
然後現在來分析一下，就是兩派不同的看法

00:00:12 - 00:00:13
一邊是二分法，一邊是三分法

00:00:14 - 00:00:16
那這邊一樣就是涉及理論的爭議

00:00:16 - 00:00:19
如果大家不想要認真細讀的話，也是沒有關係

00:00:20 - 00:00:22
就只要知道臺灣的架構是長怎樣

00:00:24 - 00:00:28
我目前臺灣的架構比較偏，比較偏德國，是採三分

00:00:28 - 00:00:29
那美國是二分

00:00:48 - 00:00:51
然後我國是比較靠近德國法，採三分法

00:01:08 - 00:01:08
好

00:01:08 - 00:01:10
在美國的架構中

00:01:10 - 00:01:12
這個要保人就是具有保險利益之人

00:01:20 - 00:01:21
假如說保險事故發生

00:01:21 - 00:01:24
可以獲得給付保險金的其實是我們的要保人

00:01:26 - 00:01:26
好

00:01:26 - 00:01:28
那在我們的德派還有臺灣現行架構中

00:01:29 - 00:01:32
我們的被保險人才是有保險利益之人

00:01:38 - 00:01:40
所以呢當今天我們事故發生

00:01:40 - 00:01:42
真的可以獲得賠償的是他

00:01:42 - 00:01:45
就給付保險金的對象是我們的被保險人

00:01:46 - 00:01:47
那如果是在美派的架構上

00:01:47 - 00:01:50
就是要保人才可以獲得保險金的給付

00:01:53 - 00:01:53
好

00:01:53 - 00:01:54
所以在美派的話

00:01:54 - 00:01:56
他們就是會指定一個課題

00:01:56 - 00:01:59
然後就是會說他這個要保人是有保險利益的

00:01:59 - 00:02:01
那這中間都是有一個契約

00:02:04 - 00:02:06
契約都是存在要保人還有保險人之間

00:02:11 - 00:02:11
好

00:02:11 - 00:02:13
那兩派為了要符合他們的說法

00:02:13 - 00:02:16
他們呢都會就去調法條上面的文字

00:02:16 - 00:02:16
好

00:02:16 - 00:02:19
我們首先先來看到美派怎麼去調整

00:02:24 - 00:02:24
好

00:02:24 - 00:02:27
大家可以看一下保險法的第三條、第四條

00:02:38 - 00:02:42
這兩個都是在說要保人還有被保險人的定義

00:02:44 - 00:02:46
那這邊大家就是看看就好

00:02:46 - 00:02:48
不用特別去記它

00:02:49 - 00:02:49
好

00:02:49 - 00:02:51
那我們先看第三條

00:02:51 - 00:02:52
第三條說

00:02:52 - 00:02:54
本法所稱要保人

00:02:54 - 00:02:56
指對保險標的具有保險利益

00:02:56 - 00:02:58
向保險人申請訂立保險契約

00:02:58 - 00:03:01
並負有給付保險費義務之人

00:03:02 - 00:03:03
他這邊所說的要保人，他是想說需要具有保險，對保險標的具有保險利益之人嗎？

00:03:08 - 00:03:10
那前面這個說法是不是接近美派？

00:03:10 - 00:03:13
就我們前面美派是說要保人是要有保險利益的

00:03:13 - 00:03:16
對，所以他這一段的說法是接近美派的說法

00:03:16 - 00:03:19
但是呢美派同時又會，又沒有被保險人的概念嗎？

00:03:19 - 00:03:22
所以大家可以看一下第四條，我們現在用美派的方法上去解

00:03:24 - 00:03:30
本法所稱被保險人，指於保險事故發生時，遭受損害，享有損害賠償請求權之人

00:03:31 - 00:03:33
要保人亦得為被保險人

00:03:33 - 00:03:33
好

00:03:33 - 00:03:35
那我們的美派要怎麼去解這一條

00:03:35 - 00:03:37
他就說這邊的被保險人就是要保人

00:03:37 - 00:03:41
他就說第三第四條是重複定的規定，就是應該把它合在一起定啦

00:03:41 - 00:03:43
沒有所謂的被保險人

00:03:43 - 00:03:46
第四條的被保險人在概念上就等同要保人

00:03:46 - 00:03:47
這就是美派的概念

00:03:48 - 00:03:51
他們認為說第四條為了要去修正，把他的要保人也改成被保險人

00:03:54 - 00:03:54
好

00:03:54 - 00:03:55
那反過來

00:03:56 - 00:03:57
我們來看一下德派的概念

00:03:58 - 00:04:01
德派的概念上面，他們認為有保險利益的是被保險人嘛

00:04:03 - 00:04:03
好

00:04:03 - 00:04:05
那怎樣才會有保險利益，就是要受有損害吧

00:04:05 - 00:04:09
所以他就說第四條，德派就說第四條其實是支持他們的說法的

00:04:10 - 00:04:15
因為第四條說本法所稱被保險人，指於保險事故發生時受有損害

00:04:15 - 00:04:18
所以他這個受有損害，反面來說就是他有利益嘛，有保險利益

00:04:18 - 00:04:21
所以呢，德派認為說第四條是符合的

00:04:22 - 00:04:22
然後

00:04:22 - 00:04:24
美派也認為第三條是符合他們的

00:04:26 - 00:04:26
好

00:04:26 - 00:04:28
然後德派就認為第三條一定要把它刪掉

00:04:30 - 00:04:31
他認為第三條是訂錯的

00:04:32 - 00:04:32
好

00:04:32 - 00:04:32
然後

00:04:32 - 00:04:34
德派是認為第四條的

00:04:35 - 00:04:35
被保

00:04:38 - 00:04:38
等於要保人

00:04:42 - 00:04:42
好

00:04:42 - 00:04:44
但這個就是他們理論上在吵架嘛

00:04:44 - 00:04:47
畢竟我們就是考生，我們就是按法條去做答

00:04:48 - 00:04:51
所以我們只要照法條上面的做法去寫就好了，就假如說問要保人

00:04:51 - 00:04:54
那就是保險法第三條規定的

00:04:54 - 00:04:54
要保人

00:04:54 - 00:04:56
然後要保人應該要具有保險利益

00:04:57 - 00:05:02
好，那假如說是問被保險，那就是第四條，那就是被保險事故發生時，受有損失之人

00:05:03 - 00:05:05
好，那我們英派美派在吵什麼，其實不是相當的重要

00:05:06 - 00:05:07
而且可以看出他是很混亂的

00:05:08 - 00:05:10
派臺灣自己的學者

00:05:10 - 00:05:12
臺灣也算保險法界的大佬

00:05:12 - 00:05:13
他直接提一個叫三位一體

00:05:17 - 00:05:22
他說沒有這麼多人，沒有什麼要保人、被保險人、受益人，就是隻有一個契約當事人

00:05:29 - 00:05:34
聲音保險法我在修法,有一個想要大修

00:05:34 - 00:05:37
他又把這個概念提出來,但目前聽起來是反對的很多啦,所以應該是不會過

00:05:38 - 00:05:40
要講是這樣,他說只有一個契約當事人跟保險人

00:05:41 - 00:05:42
好,那要保人是什麼

00:05:42 - 00:05:45
要,如果真的有要保人這個地位,就是幫忙他出錢的人

00:05:46 - 00:05:48
然後如果真的有受益人是什麼,就是錢要給誰

00:05:48 - 00:05:50
像我們在訂買賣契約的時候,就是契約雙方嘛

00:05:51 - 00:05:53
一個叫陳賣人,一個買受人

00:05:53 - 00:05:54
陳賣人

00:05:55 - 00:05:56
陳賣跟買受

00:05:57 - 00:05:57
他概念是這樣

00:05:57 - 00:06:02
他像一般的買賣契約，是不是隻有兩方當事人，一個出賣跟買受

00:06:03 - 00:06:08
好，你今天買完一個東西，如果你想要把買的東西送給別人，那就是另外嘛，會再有一個贈與契約嘛

00:06:13 - 00:06:16
所以假如說保險裡面真的有一個受益人，那應該是另外訂一個受益契約

00:06:17 - 00:06:18
而不是保險裡面要把它分成很多個

00:06:19 - 00:06:21
那被保，那要買，那這個要保人是什麼？

00:06:22 - 00:06:24
我們的要保人的角色就是付錢的嘛

00:06:28 - 00:06:32
所以他就是應該是在買賣契約之外，額外有一個贈與契約啊

00:06:32 - 00:06:34
他把錢贈給這個陳買人啊

00:06:37 - 00:06:42
所以根本他的概念上根本就不會有什麼要保人、受益人，這就是契約額外之人啊

00:06:45 - 00:06:48
像我們在買賣契約裡面會有一個什麼要承買人,我們就是承買人跟買受人

00:06:48 - 00:06:50
是不是覺得這個觀念其實會把概念還蠻簡化的

00:06:50 - 00:06:57
但是會引起事物太大的變革,然後在現行法上理論上也不太容易出現

00:06:57 - 00:07:00
所以除非這是要去考政大的風管所

00:07:00 - 00:07:02
因為那個教授現在在政大風管所

00:07:02 - 00:07:05
然後對了,才需要去記這個理論

00:07:09 - 00:07:10
好,那這個理論就不看它了

00:07:10 - 00:07:13
我們就看英派跟美派就好了,不要太多想法

00:07:13 - 00:07:13
好

00:07:14 - 00:07:15
那我覺得這個也是大家知道就好

00:07:15 - 00:07:16
他們有在吵

00:07:16 - 00:07:17
然後他們吵的原因就是這個

00:07:17 - 00:07:20
就是他們對保險利益的控管者到底是誰

00:07:20 - 00:07:21
像他是要保人

00:07:21 - 00:07:22
像他是被保險人

00:07:22 - 00:07:25
所以才會有後面很多他們對名詞上面的爭議

00:07:26 - 00:07:28
像他們會說保險標的物啊，然後會說保險標的

00:07:29 - 00:07:32
所以才會有那種會有那種爭議存在啊

00:07:32 - 00:07:35
那我覺得這個大家就是現在有聽過就好

00:07:35 - 00:07:37
那之後如果在書上看到都不要理它

00:07:37 - 00:07:40
因為這個只會讓後面的思路變得混亂

00:07:40 - 00:07:42
所以大家就以法條為準

00:07:42 - 00:07:44
那法條上面其實看起來是沒有爭議的

00:07:44 - 00:07:46
就是第三條跟第四條，他怎麼定

00:07:46 - 00:07:47
我們考試上就怎麼寫

00:07:47 - 00:07:53
不要只要一問到保險利益，或是一問到要保人被保險人，我們就把這個爭議拉出來討論

00:07:53 - 00:07:54
這個是沒有必要的

00:07:55 - 00:07:57
我曾經也看過有人去做這些討論

00:07:57 - 00:07:59
他們就說什麼本件有提到保險利益

00:07:59 - 00:08:01
保險利益有德派還有美派的講法

00:08:01 - 00:08:05
那本題德派作解或是本題美派作解

00:08:05 - 00:08:06
這都是錯的

00:08:06 - 00:08:10
我們是考中華民國的法律，所以就要以中華民國的法條為準

00:08:11 - 00:08:12
對，所以不要去什麼德派美派

00:08:12 - 00:08:15
就是臺灣的法律怎麼規定就怎麼去寫

00:08:18 - 00:08:22
好，那我們講義的地方我們就快速地看看過，因為我覺得這邊其實不是什麼重點

00:08:23 - 00:08:24
好，那我們英美法系

00:08:24 - 00:08:26
先看重點三英美法系

00:08:26 - 00:08:28
英美法系下採二分法

00:08:28 - 00:08:36
在於此概念下，保險契約當事人基於當事人的地位，應支付保險費，並得請求保險給付

00:08:37 - 00:08:41
此概念就與我國由被保險人為請求保險

00:08:41 - 00:08:43
給付之人有別

00:08:43 - 00:08:45
若套用在我國法

00:08:45 - 00:08:48
學者認為可以將要保人視為一美法系下概念的被保險人

00:08:48 - 00:08:50
並以要保人為保險給付之對象

00:08:50 - 00:08:52
反正就是認為三四條都在講同一個人

00:08:53 - 00:08:54
看你要把三變成四

00:08:54 - 00:08:55
或把四變成三都可以

00:08:56 - 00:08:58
反正就是把它合併在一起看

00:08:59 - 00:08:59
好

00:08:59 - 00:09:00
那現在德國法

00:09:00 - 00:09:01
德國法他是採取三分法

00:09:02 - 00:09:03
要保人僅負責支

00:09:03 - 00:09:04
支付保險費

00:09:04 - 00:09:09
因此需透過保險所要保障的風險才能判斷誰是被保險人

00:09:09 - 00:09:11
在我國體系下

00:09:11 - 00:09:13
架構較接近三分法

00:09:13 - 00:09:14
然而保險法第三條規定

00:09:15 - 00:09:16
要保人為具有保險利益之人

00:09:16 - 00:09:18
使得體繫上相當混亂

00:09:18 - 00:09:19
就是我國的法律

00:09:19 - 00:09:20
因為當初在吵

00:09:21 - 00:09:23
就是江朝國老師還有林勳發老師

00:09:24 - 00:09:25
他們兩個就是一個是德

00:09:25 - 00:09:26
德國留學回來的

00:09:27 - 00:09:28
一個是美國留學回來的

00:09:28 - 00:09:31
然後他們兩個在業界跟學界都有很大份量

00:09:32 - 00:09:33
他們的地位都算蠻重的啊

00:09:33 - 00:09:36
所以在立法的時候也算是被兩邊拉來拉去

00:09:36 - 00:09:40
所以最後定出來的法條就會比較有兩派的色彩

00:09:40 - 00:09:42
然後就會比較混亂一點點

00:09:42 - 00:09:42
好

00:09:42 - 00:09:44
但這些就是反正他們吵他們的

00:09:44 - 00:09:47
那我們在寫的時候就是以我們法律上面規定的為準

00:09:48 - 00:09:50
那他們說什麼就不太需要過於在意

00:09:52 - 00:09:52
好

00:09:52 - 00:09:53
那我們接下來往下看

00:09:55 - 00:09:56
爭點四

00:09:58 - 00:10:00
財產保險的保險利益

00:10:00 - 00:10:02
這邊也是相對比較沒有那麼重要

00:10:02 - 00:10:03
就是法條看一看

00:10:04 - 00:10:04
好

00:10:04 - 00:10:06
那我們就一起看講義上面的內容

00:10:08 - 00:10:09
保險法的第14條

00:10:09 - 00:10:10
15條

00:10:10 - 00:10:11
20條

00:10:11 - 00:10:13
就是對財產保險的規定

00:10:13 - 00:10:15
財產保險之保險利益包括現有利益

00:10:16 - 00:10:16
期待利益

00:10:17 - 00:10:19
責任保險利益以及有效契約之利益

00:10:19 - 00:10:20
可以把這四個畫起來

00:10:21 - 00:10:22
就是財產保險的利益

00:10:32 - 00:10:36
它比較特別就是它有包含期待利益

00:10:41 - 00:10:43
但這個在出題上也不太容易去考

00:10:43 - 00:10:45
頂多就是一式的選擇題

00:10:46 - 00:10:50
他就說他會說什麼財產保險的利益包括什麼

00:10:50 - 00:10:53
就是現有啊,期待啊,然後責任保險啊

00:10:53 - 00:10:57
所以我們剛才有提到說責任保險,就是我們的財產保險嘛

00:10:59 - 00:11:01
就是不管他今天是承擔什麼樣的責任

00:11:02 - 00:11:03
他就是一個財產保險

00:11:08 - 00:11:11
那契約的話就可以類似什麼保證保險啊

00:11:13 - 00:11:17
所以財產利益,它就是對這四種現有期待,還有契約上面的利益

00:11:19 - 00:11:20
還有責任保險上面的利益

00:11:22 - 00:11:24
好,那這個法條上面也都有規定

00:11:24 - 00:11:27
那我們首先看到講義上面提到的保險法第14條

00:11:28 - 00:11:34
要保人對於財產上之現有利益，或因財產上之現有利益而生之期待利益有保險利益

00:11:34 - 00:11:39
所以這邊就很明確提到，還有包含現有利益，還有期待利益

00:11:40 - 00:11:43
但這些規定基本上都是考試不會寫到的

00:11:43 - 00:11:47
那就只是就基本的知識補充給大家

00:11:47 - 00:11:51
好，那我們繼續往下看，為對現有利益和期待利益之規定

00:11:51 - 00:11:53
好，責任保險利益則為保險法第十五條規定

00:11:54 - 00:12:00
運送人或保管人對於所運送或保管之貨物，其所負之責任為限，有保險利益

00:12:00 - 00:12:03
好，他這邊把它寫得比較窄，他是把它寫到運送相關的

00:12:03 - 00:12:06
但我們的責任保險的範圍是還蠻大的

00:12:06 - 00:12:07
所以就不止這些

00:12:07 - 00:12:11
只是呢,他15條就是在提其中一種類型的責任保險

00:12:11 - 00:12:15
所以代表說我們的,就是告訴你責任保險的保險利益怎麼判斷

00:12:16 - 00:12:17
好,那這個也一樣不重要

00:12:17 - 00:12:20
就算你寫到相關的考題,也不需要特別去把14條拿出來寫

00:12:21 - 00:12:25
就不用寫說按14條規定,怎樣怎樣是財產保險,怎樣有保險利益

00:12:26 - 00:12:27
就基本上都不用拿出來寫

00:12:27 - 00:12:29
就直接往爭點的地方去打就好

00:12:29 - 00:12:33
因為這些地方都不會是考試想要考，考試想要考的地方

00:12:33 - 00:12:35
都只是一個前情提要

00:12:36 - 00:12:36
好

00:12:38 - 00:12:40
所以接下來看到下面20條，保險法20條規定，凡基於有效契約而生之利益，亦得為保險利益，則為對契約有效之利益，好

00:12:47 - 00:12:49
所以這邊我們就快速的看過，沒什麼重點

00:12:51 - 00:12:54
接下來爭點五那邊比較重要，人生保險有保險利益

00:12:55 - 00:12:57
人生保險的保險利益

00:12:57 - 00:13:05
好，人生保險利益是否需要存在就有相當大的爭議，史處先就人生保險利益為接受，是否需要存在之爭議留在後續討論

00:13:05 - 00:13:08
好，那我這邊所要介紹的就是保險法第16條

00:13:09 - 00:13:11
這邊先對16條做一個基本的介紹

00:13:11 - 00:13:15
就16條的四款，這四款未來都會蠻常運用到的

00:13:16 - 00:13:18
就怎樣會有保險利益

00:13:19 - 00:13:20
一款是本人或家屬

00:13:28 - 00:13:31
那這個家屬會是符合民法上面家屬

00:13:31 - 00:13:33
然後法院會有見解，就怎樣是本人或家屬

00:13:37 - 00:13:40
然後第二款是生活費或教育費養濟之人

00:13:40 - 00:13:41
這個都不用抄，這個都不用抄

00:13:55 - 00:13:57
好，第三個是債務人

00:14:06 - 00:14:08
好，第四個是為本人管理財產或利益

00:14:17 - 00:14:19
好，我們最重要就是第一款

00:14:19 - 00:14:20
第一款就是家屬

00:14:20 - 00:14:24
這個家屬其實是什麼，這後面實務判決會有，那我這個留在後補

00:14:25 - 00:14:27
然後其實24款都很少用

00:14:28 - 00:14:30
24款食物上基本上很少去用

00:14:30 - 00:14:33
然後這第三款，我們食物上是不承認的

00:14:33 - 00:14:36
不是食物上不承認，是保險公司不會過

00:14:44 - 00:14:45
這個保險公司不會合保

00:14:45 - 00:14:48
為什麼呢？債務人就是你欠別人錢嘛

00:14:48 - 00:14:50
那你債權很多不都想把債務人殺掉

00:14:50 - 00:14:53
對啊,所以這種才是道德風險最高的

00:14:53 - 00:14:54
但卻被列在法條裡面

00:14:54 - 00:14:57
然後很多沒有什麼道德風險的,反而是不能保的

00:14:57 - 00:15:00
對,所以像這個債務人在法條規定上是有

00:15:00 - 00:15:06
但是在保險公司，像我之前的前東家，他們如果是這種第三款的，他們基本上核保都不會通過

00:15:06 - 00:15:10
對，所以可以看出16條這四款的規定，其實是有蠻大的問題

00:15:10 - 00:15:13
就這幾款就比較空虛一點點，然後比較難去認定

00:15:14 - 00:15:14
好

00:15:14 - 00:15:18
然後如果人身保險有保險力，就代表說這四款應該是要踩得很穩嘛

00:15:18 - 00:15:21
就是契約存續期間應該都要存在

00:15:21 - 00:15:23
但是呢真的是這樣嗎,我們就往下看

00:15:23 - 00:15:25
保險利益存在的時點,30.6

00:15:30 - 00:15:32
就這個保險利益到底要什麼時候存在

00:15:32 - 00:15:34
在財產保險比較沒有爭議

00:15:34 - 00:15:37
在我們的財產保險，就是事故發生時

00:15:39 - 00:15:41
你事故發生時，你會實際受到損害，那就沒有問題

00:15:49 - 00:15:52
跟你講說事故發生時，對這個財產是有保險利益的，那就沒有問題

00:15:53 - 00:15:55
好，但我們的人生保險問題就會比較多

00:16:12 - 00:16:14
這邊提到的點都會延續到後來

00:16:14 - 00:16:17
好，那人生保險有一派是認為契約訂立時

00:16:27 - 00:16:30
這邊先口頭點一下，這個本人或家屬

00:16:30 - 00:16:35
讓家屬就是要永久共居為目的，就是你要永久的要想要生活在一起

00:16:35 - 00:16:41
好，所以像契約，像有時候，契約訂立時，假如說我今天有一個女兒好了，他那時候他年紀還小，還沒出嫁，那搞不好

00:16:42 - 00:16:47
他16歲就被男友拐跑，然後他就16歲就去其他家裡面，然後就跟我分居

00:16:47 - 00:16:48
那這時候我們就沒有到永久共同啦

00:16:48 - 00:16:50
永久共同居住，也還搬出去了

00:16:50 - 00:16:52
這時候其實就不符合16條一款

00:16:53 - 00:16:57
所以呢，如果你這個認定，所以實務上才會認定要以契約訂立時

00:16:57 - 00:17:01
不然很多時候女兒搬出去或什麼，那那個保險契約就會被認為無效

00:17:01 - 00:17:05
或者是你今天離婚，你本來是幫你的前妻訂保險

00:17:05 - 00:17:07
然後因為你們當初結婚一定是家屬嘛

00:17:07 - 00:17:09
所以是有保險利益的

00:17:09 - 00:17:10
但未來離婚就沒有保險利益

00:17:10 - 00:17:12
如果這樣子契約就無效

00:17:12 - 00:17:14
那對食物上來說會是蠻困擾的

00:17:14 - 00:17:16
就常要去處理這些契約的效力問題

00:17:18 - 00:17:21
所以對於人生保險會不會有保，就是保險利益要什麼時候存在

00:17:22 - 00:17:25
有一派就是認為要以「訖」，要以保險契約訂立時來論斷

00:17:26 - 00:17:28
好，然後另外一派也是認為以契約存續時

00:17:29 - 00:17:31
契約存續期間都要有保險利益

00:17:42 - 00:17:44
這個是江朝國老師提出來的

00:17:45 - 00:17:47
他為什麼要這樣提呢？

00:17:47 - 00:17:50
他其實是，他是因為剛剛有提過，他是德派的學者

00:17:50 - 00:17:53
德派的學者其實是認為人生保險不應該有保險利益的

00:17:53 - 00:17:54
對

00:17:54 - 00:17:55
那這個也都是後面會講，那就現在先提一下

00:17:56 - 00:17:57
因為這些東西比較多，還是認為人身保險是不需要保險利益的

00:18:00 - 00:18:04
那為什麼這邊他會認為，反過來又認為說存續期間都要有，這樣不是有點矛盾嗎？

00:18:04 - 00:18:05
就一下說不要，一下說又一直要維持他強烈的效力

00:18:08 - 00:18:09
他其實就是

00:18:09 - 00:18:11
為了打前面的臉

00:18:11 - 00:18:17
他就說你既然認為這個效益這麼重要，就人身保險有保險利益這件事情這麼重要，那你應該整個程序期間都要有

00:18:17 - 00:18:20
不然不就跟你說的什麼控制道德風險的目的有違嗎？

00:18:21 - 00:18:22
對，所以江老師反而是提出這個

00:18:22 - 00:18:25
他說契約存續期間具有保險利益

00:18:26 - 00:18:29
那他的弟子，葉啟州老師也是德派的

00:18:29 - 00:18:30
他本來就踩上面的

00:18:30 - 00:18:34
他就認為說，因為這個東西很廢，所以讓它的效果越弱越好

00:18:34 - 00:18:35
他就是比較穩和

00:18:35 - 00:18:36
他說這個很廢

00:18:36 - 00:18:38
所以只要定力夠，後面就不用管他了

00:18:38 - 00:18:40
他就是去淡化他16條的色彩

00:18:41 - 00:18:42
那這個後面會再詳細講到

00:18:42 - 00:18:45
後面還有那個學者文章的時候都會再提到

00:18:45 - 00:18:47
那這邊我們先簡單的看一下

00:18:47 - 00:18:49
為什麼會有這兩派的說法

00:18:51 - 00:18:55
那我們看一下講義的第11頁,就保險利益的存在時點

00:18:56 - 00:18:58
這個也算是比較老的爭點啦

00:18:58 - 00:19:01
就也相對沒有那麼重要,所以這邊我就教得比較快一點

00:19:02 - 00:19:05
好,那我們先看第一個,財產保險還有損失填補型保險

00:19:05 - 00:19:08
在前面可以寫個一,它這邊不知道為什麼講義上標不見了

00:19:09 - 00:19:11
就財產保險跟損失填補型,這是第一種

00:19:14 - 00:19:17
這種都是認為說你只要損害發生時,你是有保險利益就可以了

00:19:18 - 00:19:19
這比較沒有爭議

00:19:28 - 00:19:29
好,那我們一起看一下文字

00:19:30 - 00:19:33
部分學者及實務，其實這邊就基本上是多數啦

00:19:33 - 00:19:34
多數

00:19:34 - 00:19:39
認為財產保險僅需在保險事故發生時具有保險利益即可

00:19:39 - 00:19:42
蓋該保險之目的為填補財產上之損失

00:19:42 - 00:19:48
因此在保險事故發生時，被保險人會因該財產之損失而受有損害

00:19:49 - 00:19:51
即因被認為具有保險利益

00:19:56 - 00:19:58
那我們現在來看後面定額保險

00:19:58 - 00:20:01
在前面可以幫我寫個數字二，然後旁邊可以寫個人生保險

00:20:02 - 00:20:04
主要是在針對人生保險

00:20:04 - 00:20:06
尤其是定額險

00:20:09 - 00:20:11
所以定額後面可以再補個人壽保險

00:20:13 - 00:20:16
他主要是認為保險就看前面那一個

00:20:16 - 00:20:18
存續期間接續有保險利益

00:20:18 - 00:20:19
江朝國老師提的

00:20:20 - 00:20:23
他是認為保險法第17條在確保事故發生時有保險利益

00:20:24 - 00:20:25
不能以此反推

00:20:25 - 00:20:27
僅需要在事故發生時有保險利益即可

00:20:28 - 00:20:30
保險契約存續期間皆需要有保險利益

00:20:31 - 00:20:33
所以對於前面那個說法

00:20:33 - 00:20:35
所以江朝國老師是他認為

00:20:35 - 00:20:36
不論是財產還是人生

00:20:36 - 00:20:38
其實都是整個契約存續期間都要有

00:20:39 - 00:20:41
但是我認為財產那邊可考性比較低

00:20:41 - 00:20:43
所以我就沒有把它這個放上去

00:20:43 - 00:20:45
但你可以在旁邊補充一下

00:20:45 - 00:20:46
就是財產也是

00:20:46 - 00:20:48
就江朝國老師這個見解

00:20:49 - 00:20:51
保險契約存續期間皆需有保險利益

00:20:51 - 00:20:52
你可以在旁邊

00:20:52 - 00:20:54
就那個國字括號一

00:20:54 - 00:20:55
可以加一個財產

00:20:55 - 00:20:56
包含財產保險

00:21:10 - 00:21:12
那接下來我們來看國字括號二

00:21:12 - 00:21:14
契約訂立時有保險利益

00:21:15 - 00:21:15
好

00:21:15 - 00:21:17
那這個就是目前食物所採的

00:21:17 - 00:21:18
那我們一起看一下內容

00:21:19 - 00:21:20
看12頁的最上面

00:21:20 - 00:21:22
我國食物中毒人身保險之認定

00:21:23 - 00:21:23
以期

00:21:23 - 00:21:24
以訂定

00:21:25 - 00:21:27
以訂約時是否具有保險利益為斷

00:21:28 - 00:21:30
典型的案例為夫妻原有以配偶為被保險人投保

00:21:31 - 00:21:33
離婚後該契約無保險利益而無效

00:21:33 - 00:21:34
食物上

00:21:34 - 00:21:35
它寫成商

00:21:35 - 00:21:35
食物上

00:21:35 - 00:21:36
那個商應該是上

00:21:37 - 00:21:38
第三行那邊

00:21:38 - 00:21:41
食物上皆以該契約訂立時有保險利益

00:21:41 - 00:21:43
而認為保險契約不因此而無效

00:21:51 - 00:21:52
好

00:21:52 - 00:21:54
然後下面那一段是葉啟州老師所提的

00:21:54 - 00:21:57
他說他雖然認為食物上變更要保人

00:21:57 - 00:21:59
這個做法會跟食物上變更要保人有為

00:21:59 - 00:22:01
就我們食物上如果要變更要保人

00:22:01 - 00:22:03
我們要保人是可以變換的嘛

00:22:03 - 00:22:03
那

00:22:03 - 00:22:08
我們的在變換要保人的時候,新的要保人跟被保險人還是要有保險利益

00:22:09 - 00:22:15
那這其實可以反推說，就是整個保險契約期間，我們的要保人跟被保險人應該都是要有保險利益的

00:22:16 - 00:22:20
好，那葉啟超說，雖然是這樣說沒錯，就理論上這樣還是合理的

00:22:20 - 00:22:22
就江守老師的做法是合理的

00:22:22 - 00:22:26
但他認為人壽保險利益，就16條這種東西，本來就是應該整個刪除的

00:22:26 - 00:22:30
所以認為說把它縮小到這裡，只要契約訂立時存在也是合理的做法

00:22:31 - 00:22:33
雖然理論上面可能有點奇怪跟矛盾

00:22:33 - 00:22:35
但他的結論是可以採納的

00:22:40 - 00:22:41
好,那以上這些都不太重要

00:22:42 - 00:22:44
對,就是都只要瞭解就好,因為太理論的東西

00:22:46 - 00:22:49
反正真點六稍微有一點重要性啊

00:22:49 - 00:22:50
但也都我覺得是都還好

00:22:51 - 00:22:53
那我再看一下爭點七跟八

00:22:53 - 00:22:55
爭點七是保險利益存在的對象

00:22:55 - 00:22:58
那這邊我們也是像剛剛講的，就是以法條為主

00:22:59 - 00:23:01
那有認為是要保人的嘛

00:23:01 - 00:23:02
保險利益存在對象

00:23:02 - 00:23:03
要保人旁邊可以寫一個美

00:23:04 - 00:23:04
說明白

00:23:07 - 00:23:08
可以寫個明白,還有法條

00:23:09 - 00:23:09
因為法條是這麼說

00:23:11 - 00:23:15
法條就明確的說是，要保人對保險標的具有保險利益

00:23:16 - 00:23:17
所以要保人旁邊寫一個「美」

00:23:17 - 00:23:20
還要寫，還要寫我國，或是寫什麼臺灣

00:23:21 - 00:23:24
好，那記得考試的時候就是以第三條為主

00:23:24 - 00:23:27
然後去寫第四條，然後說被保險人才是友保險利益的人

00:23:32 - 00:23:34
好，所以我就看下面處理這邊

00:23:34 - 00:23:37
就筆者建議在國家考試時要以法條為答題之核心

00:23:38 - 00:23:42
所以第三條現在其實以正面的方式去肯定說要保人是有保險利益之人

00:23:43 - 00:23:45
我們在作答的時候就以要保人為主就好

00:23:45 - 00:23:48
那考試沒多問這個相關的爭點就不用去寫

00:23:48 - 00:23:52
就是當成是一個約定成熟的概念，具有保險利益之人是要保人

00:23:57 - 00:24:00
今天我們來看爭點八，受益人是否需要有保險利益

00:24:27 - 00:24:29
這邊沒有採肯定說跟否定說，一律採否定說，這是一個通說

00:24:35 - 00:24:36
好，那還有幾個原因

00:24:37 - 00:24:39
第一個把條文規定

00:24:50 - 00:24:53
第二個，被保險人可以被保險人有同意權

00:25:04 - 00:25:06
第三個，16條規定過載

00:25:09 - 00:25:11
好，那我再來一一解釋這些理由

00:25:11 - 00:25:16
好，我們剛剛已經說了，保險利益的規定，規定在保險法第16條跟第17條嘛

00:25:17 - 00:25:22
好，也就只有這幾條比較明確提到，是要有保險利益，或者是第三條，要保人需要有保險利益

00:25:23 - 00:25:26
好，所以既然我們的第三條、第16條、第17條

00:25:26 - 00:25:29
都沒有規定到受益人要保險利益

00:25:29 - 00:25:31
這法條既未規定

00:25:31 - 00:25:32
三沒有嘛，然後第六條沒有

00:25:34 - 00:25:37
第16條、第17條，也都沒有提到什麼受益人要保險利益

00:25:38 - 00:25:40
然後受益人個別的規定也都沒有提到

00:25:40 - 00:25:44
所以既然法條未規定，然後這個保險利益這個東西本身就定的太窄了

00:25:44 - 00:25:46
那我們當然受益人是不需要保險利益的

00:25:48 - 00:25:49
好，那現在是保險法105條

00:25:50 - 00:25:52
105條大家可以看一下法條，這也是今天第一次提到

00:25:55 - 00:25:57
那這也是保險法算一個很重要的規定

00:25:58 - 00:25:59
好，大家可以看一下105條

00:26:09 - 00:26:09
好

00:26:09 - 00:26:13
第105條的規定是，由第三人訂立之死亡保險契約

00:26:13 - 00:26:19
未經被保險人書面同意，並約定保險金額，其契約無效

00:26:19 - 00:26:20
所以這個保險契約,如果是用

00:26:21 - 00:26:21
要保人定的

00:26:22 - 00:26:24
那上面也會有其他的受益人嘛

00:26:24 - 00:26:30
因為今天如果是被保險人他自己是要保人又是被保險人,那他受益人填誰絕對是沒什麼風險的

00:26:30 - 00:26:32
好,那就算是第三人定的

00:26:32 - 00:26:39
他這個整個契約也會因為105條，我們的被保險人可以完整地去看這個契約，然後決定這個受益人是誰，再決定要不要同意

00:26:40 - 00:26:43
尤其他這個同意還可以隨時撤銷之

00:26:43 - 00:26:44
所以對我們受益人的保障已經有了

00:26:45 - 00:26:48
所以我們靠保險法105條

00:26:48 - 00:26:51
這種要保人被保險人不同的時候

00:26:51 - 00:26:54
被保險人已經可以完整地控制，控制這個契約要怎麼寫

00:26:54 - 00:27:02
甚至他可以隨時，那假如說本來受益人是小孩，小孩可能拿狼牙棒錘我一下，我就把這個受益人撤銷，或是不同意這個保險，那都是可以的

00:27:03 - 00:27:07
所以我們被保險人可以靠105條去防範這個道德風險，還有決定受益人

00:27:08 - 00:27:12
所以呢，本身這個受益人需不需要有保險利益就不是來得這麼重要

00:27:13 - 00:27:14
然後再回過頭

00:27:14 - 00:27:17
我們剛剛有批評過，稍微批評過16條的規定嘛

00:27:17 - 00:27:21
所以裡面有什麼債務人，然後有一些什麼生活費養給付之人

00:27:21 - 00:27:22
然後什麼家屬

00:27:22 - 00:27:24
反正他整個範圍就是過窄的

00:27:24 - 00:27:29
所以你這個受益人本來就是靠保險就像保障一些你死後沒辦法去照顧到的人

00:27:29 - 00:27:31
那本來家屬就可以繼承遺產的

00:27:31 - 00:27:33
那你16條還定的這麼窄

00:27:33 - 00:27:35
然後一定要有保險力,讓他沒辦法去保障到

00:27:35 - 00:27:39
一些假如說小三啊,小四或是反正就是一些外遇的對象

00:27:39 - 00:27:42
那這些外遇的對象我可能死後也想保障他

00:27:42 - 00:27:44
那如果我16條本身就這麼窄

00:27:44 - 00:27:45
讓他一定保障不了了

00:27:45 - 00:27:47
那我是不是就應該把受益人這個規定來放寬

00:27:47 - 00:27:49
讓他有辦法可以去保障到

00:27:49 - 00:27:51
這樣才符合保險的目的嘛

00:27:52 - 00:27:53
保險就是死後可以對

00:27:53 - 00:27:57
對你想要照顧的人還是保有有一些溫度,還有一些金錢,讓他可以好好的去生活

00:27:58 - 00:27:59
所以16條本身就過窄了

00:27:59 - 00:28:01
所以對受益人來說更不需要有保險利益

00:28:03 - 00:28:04
所以受益人保險利益是不需要的

00:28:05 - 00:28:07
那這個是通說見解,也很穩定

00:28:09 - 00:28:12
也沒有人打算去挑戰這些

00:28:12 - 00:28:12
這個見解啦

00:28:12 - 00:28:14
因為這就很明顯,就是不需要保險利益

00:28:15 - 00:28:17
那因為這個,這個爭點很常書上會提到

00:28:17 - 00:28:20
所以很多人在寫考卷的時候,然後不知道要寫什麼

00:28:20 - 00:28:22
有時候會亂寫這個爭點

00:28:22 - 00:28:25
但我目前基本上沒看過題目是在問這個的

00:28:25 - 00:28:27
所以寫這個基本上就是寫錯爭點

00:28:29 - 00:28:30
很多人在寫借名投保

00:28:30 - 00:28:33
這個借名投保這一行課，應該下一堂或下下堂就會提到

00:28:34 - 00:28:36
那這個借名投保，很多人就會去寫偏，寫到這個爭點

00:28:37 - 00:28:38
那這個就是錯誤的

00:28:38 - 00:28:40
你完全沒必要去提這個爭點

00:28:41 - 00:28:43
就受益人就是不需要有保險利益

00:28:43 - 00:28:46
你就要開標討論，受益人是否需要保險利益

00:28:46 - 00:28:48
那你也列一列，然後最後寫說不用

00:28:48 - 00:28:50
所以這種東西就可以一句帶過就好

00:28:50 - 00:28:54
就是受益人，法未規定，然後且被保險人有同意權，所以不需要有保險利益

00:28:54 - 00:28:59
這就是可以很快帶過的東西，那就不要再更詳細地去寫

00:29:01 - 00:29:03
好，那重點八也很快的帶過

00:29:03 - 00:29:05
好，那重點九就比較重要了

00:29:05 - 00:29:07
人身保險是否需要保險利益

00:29:07 - 00:29:11
我們剛才介紹是因為我們的16條，它很明確的規定人身保險要有保險利益嘛

00:29:11 - 00:29:14
然後這四款的人才有保險利益

00:29:14 - 00:29:17
好,那我們現在是在討論這個16條到底需不需要

00:29:19 - 00:29:21
這把它拉過來

00:29:21 - 00:29:21
需要嗎?

00:29:28 - 00:29:29
這是16

00:29:32 - 00:29:34
17條到底需不需要

00:29:34 - 00:29:38
人壽保險到底應不應該因為沒有保險利益而無效？

00:29:38 - 00:29:41
好，那我們這邊就有肯定說跟否定說

00:29:43 - 00:29:44
肯定說就是支持的

00:29:45 - 00:29:47
否定說就是認為可以刪掉的

00:29:48 - 00:29:53
那肯定說是比較美國那邊的，留美的多數都是採肯定說

00:29:54 - 00:29:56
都是認為保險利益還是要存在

00:29:57 - 00:29:58
我們剛才有提到105條嘛

00:29:58 - 00:30:01
他們就會說這兩條與105條

00:30:09 - 00:30:10
105條是一個雙重的保障

00:30:25 - 00:30:28
然後第二點是認為它可以有效控制道德風險

00:30:44 - 00:30:46
然後第三點是法條以明文規定

00:30:59 - 00:31:01
所以在肯定說的學者認為

00:31:01 - 00:31:05
就是我們105條雖有規定我們的被保險人有一個同意權

00:31:05 - 00:31:08
但除了這個同意權外，我們應該還是要有這幾個要件去做限制

00:31:09 - 00:31:11
所以說他也認為這些要件訂得很爛啊

00:31:11 - 00:31:12
然後認為說應該要放寬

00:31:13 - 00:31:14
但是他就認為說

00:31:14 - 00:31:20
我在現行法條下面，它就是一個雙重保障，然後這就是有效的控制道德風險，也是法條明文

00:31:20 - 00:31:25
所以未來不管怎麼樣，也是不應該刪除，就是應該把使用條的要件去做變更

00:31:25 - 00:31:32
但是還是要維持他肯定的做法，就是人身保險是需要有保險利益去做，去做一個控制

00:31:38 - 00:31:41
好，所以我們可以看一下講義上面，13頁的最上面

00:31:44 - 00:31:49
保險利益意在確保保險標的之安全，減少道德危險之發生

00:31:49 - 00:31:51
好，可以把這個畫起來，畫起來

00:31:51 - 00:31:52
所以他的目的是這個

00:31:52 - 00:31:56
然後他認為這個目的很重要，因為這就是保險的一個重大立法目的嘛

00:32:11 - 00:32:14
要保人以他人之生命或身體為保險標的者，必須對被保險人有合法之保險利益

00:32:17 - 00:32:20
除保險法第16條明定之人外

00:32:20 - 00:32:23
不得遽認為要保人對被保險人有保險利益

00:32:23 - 00:32:27
保險法第16條與105條構成一個雙重防護機制

00:32:27 - 00:32:28
保障被保險人

00:32:28 - 00:32:32
這是肯定人生保險是需要有保險利益的

00:32:33 - 00:32:33
好

00:32:33 - 00:32:34
那我們現在來看否定說

00:32:34 - 00:32:38
否定說認為105條就足以控制

00:32:52 - 00:32:53
然後他也認為

00:32:53 - 00:32:54
任何人

00:32:55 - 00:32:58
不會對他人的生命有保險利益

00:33:06 - 00:33:08
所以他人的生命怎麼會對你有利益呢？

00:33:08 - 00:33:11
這本身就很奇怪，好像在物化的感覺

00:33:21 - 00:33:22
然後他第三點

00:33:22 - 00:33:26
他是認為說，肯定說一方面認為

00:33:36 - 00:33:38
他認為保險利益很重要

00:33:43 - 00:33:48
但他卻又認為只有在訂約的時候有就可以了

00:33:48 - 00:33:50
這是一件很矛盾的事情

00:33:52 - 00:33:55
卻又認定約定時有即可

00:34:07 - 00:34:09
這是一個很矛盾的事情啦

00:34:09 - 00:34:13
就他既然這麼重要，那你不是就應該保險契約成立期間隨時都要有嗎？

00:34:13 - 00:34:18
那為什麼你在肯定說一下認為保險利益很重要？

00:34:18 - 00:34:20
卻又認為只要在訂約的時候有就好

00:34:20 - 00:34:21
後面沒有也沒關係

00:34:21 - 00:34:23
這不就很明顯是一個矛盾

00:34:23 - 00:34:29
所以可見得我們保險法就是所說的人生保險具有保險利益一事,其實是不重要的

00:34:29 - 00:34:32
然後甚至就可以直接把它刪除,而不需要存在

00:34:43 - 00:34:43
好

00:34:43 - 00:34:49
那剛說了那麼多,所以底下也來補充一下對保險法第16條的批評

00:34:49 - 00:34:51
覺得東西蠻多的

00:34:51 - 00:34:52
這都砸在一起

00:34:52 - 00:34:54
都從16條出發,然後又你現在要各派

00:34:54 - 00:34:56
這可能會需要吸收一下

00:34:56 - 00:34:58
但我覺得就是這些東西都不要管太多

00:34:58 - 00:35:00
就是記得幾個，這是比較有在討論的就是這個

00:35:00 - 00:35:01
肯定說、否定說

00:35:02 - 00:35:03
然後還有對十六條的批評

00:35:04 - 00:35:04
每派

00:35:05 - 00:35:06
放寬

00:35:07 - 00:35:09
他認為16條的要件太窄了

00:35:09 - 00:35:12
你應該從這個方向修正

00:35:19 - 00:35:19
好

00:35:19 - 00:35:20
那得派

00:35:20 - 00:35:21
好，這邊就寫葉啟洲教授好了

00:35:21 - 00:35:25
葉啟洲教授認為16條是歷史規定

00:35:25 - 00:35:32
歷史規定就是說，除此之外，只要有相類似的或是應該要有保險利益的，都認為有保險利益

00:35:32 - 00:35:34
葉老師為什麼會提出16條的歷史規定？

00:35:35 - 00:35:36
他最終目的是刪除

00:35:36 - 00:35:39
但他說現行法下可以把16條解釋為歷史規定

00:35:40 - 00:35:43
就是這個人身保險有保險利益的爛法

00:35:43 - 00:35:45
對，葉老師是想，很想把它刪掉

00:35:45 - 00:35:49
但他說在現行法的解釋下，可以認為就是把它解釋成歷史規定

00:35:49 - 00:35:54
讓大家都可以去，讓大家都可以為第三人投保人生保險啦

00:35:54 - 00:35:55
只要是想要的

00:36:05 - 00:36:06
好，那我們就一起來看講義的地方

00:36:07 - 00:36:08
好，我們來看否定說

00:36:09 - 00:36:10
第13頁的否定說

00:36:12 - 00:36:18
保險法105條，其實足以讓被保險人評估擔任人身保險契約被保險人之風險

00:36:18 - 00:36:21
好，這個把它畫起來，105條足以評估

00:36:21 - 00:36:22
前面寫一個一

00:36:23 - 00:36:26
這是否定說的一個主流，主要的看法

00:36:26 - 00:36:27
他說105條就夠了

00:36:34 - 00:36:35
好,那接著往後看

00:36:35 - 00:36:41
部分學說與實務見解,一方面堅持把保險利益適用到人生保險,降低道德危險

00:36:41 - 00:36:45
另一方面卻又認為要保人僅於訂約時有保險利益即可

00:36:45 - 00:36:46
訂約後若

00:36:46 - 00:36:49
喪失其保險利益並不影響契約效力

00:36:49 - 00:36:51
這種做法顯然矛盾

00:36:51 - 00:36:54
可以把這邊就稍微刮鬍起來,就是第二個理由

00:36:54 - 00:36:56
然後用自己的方式把它帶出來就好

00:36:57 - 00:37:02
就是說他一方面很堅持,一方面又很放鬆,只要在訂立時有，那不就顯得他很矛盾？

00:37:03 - 00:37:04
然後也寫得他不重要

00:37:07 - 00:37:11
然後先行為一下,就應該把16條結為例示規定

00:37:18 - 00:37:23
那接下來我們來看後面,對國字括號三,對保險法第16條的批評

00:37:25 - 00:37:30
好,那這個16條就不論是實務啊,還有學說界都認為16條是很有問題的

00:37:31 - 00:37:35
但是呢,因為現在比較多的主流還是認為要有保險利益

00:37:35 - 00:37:39
那在有保險利益下,我們16條到底該怎麼修正,就是一個很困難的地方

00:37:40 - 00:37:42
因為到底該怎麼列，才可以把這個範圍列完

00:37:44 - 00:37:46
所以呢，像史文森教授

00:37:46 - 00:37:46
他就說

00:37:48 - 00:37:52
他就提一個，他說為就夫妻間有保險利益為規定，應修法解決

00:37:52 - 00:37:54
那夫妻目前多數是可以解釋為家屬啦

00:37:55 - 00:37:58
因為夫妻就是還是有同居義務嘛,所以會可以解釋成家屬

00:37:59 - 00:38:03
好,那我們陳俊元教授,他就說要新增列舉的項目

00:38:03 - 00:38:07
但是他又提了一個很怪的見解,他就什麼實質什麼什麼實質什麼認定的

00:38:08 - 00:38:10
對,就是他提的那個標準也很抽象

00:38:10 - 00:38:12
然後在運作上會很困難

00:38:12 - 00:38:19
就如果你真的要把它列，把16條當成列舉，其實就是，是讓現在修法很難修的一個原因啦

00:38:19 - 00:38:20
然後也很難修出來

00:38:20 - 00:38:27
然後像現在我們16條目前實行的，很多款食物上根本沒在用，然後有在用的幾款又造成了很多的爭議

00:38:28 - 00:38:35
所以我們保險公司之前，我之前待裡面的時候，為了回答一些業務單位能不能核保這些問題，就會處理蠻久的

00:38:36 - 00:38:38
他們才會送過來停進來，覺得這個還有沒有保險利益，然後這種能不能核保，對啊，就會造成很多問題

00:38:43 - 00:38:45
所以這一條未來是很有必要去修正的，那也可以隨時關注啊，搞不好這次大修也會對這一條有一些，也會對這一條下手

00:38:53 - 00:38:58
然後葉老師就認為說應該把第16條直接把它調整掉

00:38:58 - 00:39:01
好，那我們等下來講一個案例，叫出嫁的女兒

00:39:02 - 00:39:04
這個就會涉及到第一款的家屬

00:39:09 - 00:39:11
下面的食物判決主要就是在討論這個案例

00:39:12 - 00:39:13
出嫁女兒

00:39:40 - 00:39:41
六條一款

00:39:43 - 00:39:45
要16條一款才可以保嗎？

00:39:45 - 00:39:49
或者是否為家屬或有其他利益

00:39:56 - 00:39:59
我現在來看食物上對家屬的解釋

00:39:59 - 00:40:00
這邊大家可以看到講義

00:40:15 - 00:40:17
看一下講義上面的內容

00:40:18 - 00:40:20
最高法院108年度這一個

00:40:22 - 00:40:23
好，我們從頭開始看

00:40:23 - 00:40:30
要保人或被保險人對於保險標的物保險利益者，或契約失其效力，事關保險法16條一項、17條規定自明

00:40:31 - 00:40:32
好,那16條一項所謂的家屬

00:40:33 - 00:40:39
是指民法1123條所定，以永久共同生活為目的，而同居一家之人，好把這個畫起來

00:40:40 - 00:40:43
以永久共同生活為目的，而同居一家之人

00:41:05 - 00:41:06
同居一家

00:41:06 - 00:41:07
那這也明顯了吧

00:41:07 - 00:41:09
出嫁女兒是不是就不在家族

00:41:10 - 00:41:13
所以出嫁女兒不算

00:41:30 - 00:41:31
那這就寫得蠻不近人情的啦

00:41:31 - 00:41:35
為什麼女兒一出嫁或兒子一離家,那他就不算是家屬了

00:41:35 - 00:41:36
明明感情那麼篤定

00:41:36 - 00:41:39
而且連那種欠錢的都可以互相保了

00:41:39 - 00:41:41
那16條這樣訂就會寫得很不合理嘛

00:41:42 - 00:41:43
所以我們的學者會幫他找出路

00:41:44 - 00:41:45
葉啟洲教授他就說

00:41:50 - 00:41:51
女兒有扶養義務

00:41:52 - 00:41:54
女兒對爸爸會有一個扶養義務嘛

00:41:54 - 00:41:55
所以他是債務人

00:42:10 - 00:42:13
所以他認為女兒其實可以解釋為債務人

00:42:16 - 00:42:19
他這個債務人就是16條的第三款

00:42:21 - 00:42:22
他認為說可以這樣去解

00:42:22 - 00:42:25
就解釋為他是有保險利益可以去投保的

00:42:26 - 00:42:29
好，但呢，但是呢食物上也完全不想去理

00:42:29 - 00:42:30
就是不想讓他得逞啊

00:42:31 - 00:42:35
他又，他又認為，他又提了一些其他東西

00:42:35 - 00:42:36
好，我們來往下看

00:42:37 - 00:42:38
看下面那個判決

00:42:38 - 00:42:39
高等法院的

00:42:40 - 00:42:42
上面那個括弧打錯了

00:42:42 - 00:42:43
改成16條三款

00:42:46 - 00:42:47
其實二款也對啦

00:42:47 - 00:42:50
因為它二款是照顧跟養育

00:42:50 - 00:42:53
那你就把這個款可以寫二跟三都可以

00:42:53 - 00:42:57
因為葉啟州老師是嘗試去以二款跟三款去做解釋

00:42:57 - 00:42:59
好，但我們來看食物上怎麼去回應的

00:43:01 - 00:43:03
好，他前面一樣

00:43:04 - 00:43:05
前面可以先跳過

00:43:05 - 00:43:07
就家屬也是1123條

00:43:07 - 00:43:30
好，那我們直接看到

00:43:30 - 00:43:50
第14頁的第三行

00:43:51 - 00:43:52
民法1114條這邊

00:43:54 - 00:43:55
第14頁

00:43:55 - 00:43:57
對,第14頁上面第三行

00:43:59 - 00:44:02
他說民法第1114條第一款雖規定

00:44:03 - 00:44:05
直系血親相互間互負扶養義務

00:44:05 - 00:44:10
但民法所定扶養，法定扶養義務與保險利益在本質上並不相同

00:44:10 - 00:44:11
這可以把它畫起來

00:44:11 - 00:44:14
法定扶養義務跟保險利益本質上並不相同

00:44:15 - 00:44:17
所以食物其實踩得蠻嚴格的

00:44:17 - 00:44:19
做不前食物上

00:44:19 - 00:44:22
所以女兒只要一出嫁，他就不能幫她保保險

00:44:22 - 00:44:24
對，所以其實大家覺得很不合理啊

00:44:25 - 00:44:28
所以未來才會衍生出後續我會提到的具名投保的爭議

00:44:30 - 00:44:32
好，那這邊因為就牽扯到實物判決

00:44:32 - 00:44:34
所以我覺得重要性就會比較多

00:44:34 - 00:44:41
就考試可能會問你說，什麼出嫁女兒能不能為他投保，他這個保險契約是否有效，是否需要給付

00:44:41 - 00:44:45
那當然你就可以採葉啟洲老師的說法，以撫養義務人這個概念去解

00:44:47 - 00:44:49
或是採食物的做法，就家屬是永久共居

00:44:49 - 00:44:50
對

00:44:50 - 00:44:54
這兩個寫法就是一個是類似肯定說，一個類似否定說

00:44:54 - 00:45:00
然後你當然也可以提出自己的理由，然後說說16條訂得很爛，所以應該放寬解釋，採葉啟洲老師的見解

00:45:00 - 00:45:02
所以應該是可以成立保險契約

00:45:02 - 00:45:08
或是你就採食物的，認為說保險利益很重要，所以呢應該要嚴格的去做解釋

00:45:08 - 00:45:10
那這邊的理由都可以從這邊做補充

00:45:10 - 00:45:13
所以你要確認那個家屬是否具有保險利益

00:45:13 - 00:45:15
如果你想要把它放寬就可以提這邊，就是說否定

00:45:16 - 00:45:17
還有105條可以控制

00:45:17 - 00:45:20
所以要盡量把它放寬，然後以下面解說就比較好

00:45:21 - 00:45:24
然後這種題目呢，就是你不要前面先提一個大前提

00:45:24 - 00:45:28
就先提說，需不需要那個什麼，人壽保險需不需要有保險利益

00:45:28 - 00:45:31
如果你在這邊就把它否定掉了，那就不會討論到後面嘛

00:45:31 - 00:45:34
所以一定要有保險利益，你才有辦法去討論到後面

00:45:34 - 00:45:37
然後這個也是我們食物上想看到的東西,因為這個是食物見解

00:45:37 - 00:45:38
也是真的有在討論的

00:45:38 - 00:45:40
那如果像我剛剛出的那一題

00:45:40 - 00:45:45
就出嫁女兒能不能幫保，能不能幫保保險，他的保險是否有效

00:45:46 - 00:45:50
那你在前面如果開一標，本件涉及人身保險是否需要有保險利益之爭議

00:45:50 - 00:45:52
然後你之後直接以否定說作解，說人生保險

00:45:52 - 00:45:54
不需要有保險利益，所以契約有效，那後面就討論不到了嘛

00:45:56 - 00:45:59
所以在寫題目的時候還是要以食物的脈絡為主

00:45:59 - 00:46:07
就說按我國目前保險法16條第17條規定，人生保險之成立，需要人生保險之生效及成立，需要有保險利益

00:46:07 - 00:46:09
好，為那個什麼

00:46:09 - 00:46:09
無下是女兒是否具有保險利益是有爭議，然後以下續明知，然後食物上認為怎樣怎樣，然後有學者認為怎樣怎樣，然後本位以為，這樣就可以作答會比較完整，然後也不會跟我們法條上面的寫法有背離，所以你如果是採這邊採否定說，那就直接跟我們16、17條規定不符合，那就在國考研究所上可能可以這樣寫，但在國考上就是盡量避免，畢竟我們就是通過國家考試，不是律師或是司法官，我們就是依法去行事嘛

00:46:39 - 00:46:45
那你不可能說你今天在打訴訟的時候直接提這一點，或者人家下判決的時候直接寫否定說，說人生保險沒有保險利益，這樣就會有點問題

00:46:47 - 00:46:53
所以畢竟我們在這個制度之下，所以就還是要以目前制度上所定的方式去做作答

00:46:53 - 00:46:55
好，那這個就補充到這裡

00:46:58 - 00:47:03
那我們往下看下一個爭點，就人生保險中簽名是否真的可以取代保險利益，這個其實就在這邊，這也是一個延伸啊，就是這邊的延伸

00:47:09 - 00:47:13
這只是對這兩面的意義去做一個討論

00:47:14 - 00:47:16
到底是雙重保障好，還是隻有一個就夠了

00:48:03 - 00:48:05
那我覺得這邊應該也不需要特別講，就剛剛提過，就看大家自己心裡是怎麼思考的

00:48:05 - 00:48:05
那覺得被保險人自己去評估那個保單是否能夠真的避免道德危險，我自己是覺得可以啦，我覺得16條那個根本就是隨便定一些要件，所以乾脆就完全把那個親簽這一點落實，我覺得反是可以做到控制道德危險的，好，那這邊我們就直接來看講義上面的內容，因為剛剛應該差不多有提到，人身保險中簽名是否足以取代保險利益，好，他在旁邊寫個保險法105條，就105條的危險控制

00:48:05 - 00:48:07
好，那我們先看否定說，否定說是認為要同時有兩個，第一個就是要保險利益，然後第二個就是要被保險人的同意

00:48:14 - 00:48:15
好,那我們先看

00:48:15 - 00:48:20
它上面怎麼說,他說保險法16條和105條的結合,更能防範道德危險

00:48:21 - 00:48:24
就把這個畫起來,16和105更能防範道德危險

00:48:26 - 00:48:35
他就說現行法16條規範下,既已明定要保人資格,就對要保人資格做出限制,不能光認為有105條的存在,就無視保險法第16條,對要保人資格的限制

00:48:44 - 00:48:46
好,再我們看下面肯定說

00:48:49 - 00:48:56
肯定說是葉啟洲教授認為，葉百修認為16條爛應該把它刪掉，而且人身保險本來就不用保險利益

00:48:56 - 00:48:58
他一直，他上課常舉啊

00:48:58 - 00:49:02
他說，因為他喜歡林志玲，他就說，如果我想要幫林志玲投保，為什麼不行？

00:49:02 - 00:49:04
他說又會怎樣，他也不會去殺林志玲

00:49:05 - 00:49:12
或者他說，他現在還想幫他爸投保，但因為他們已經沒有住在一起，他就說為什麼我要幫我爸保，然後被政府管，他就覺得這很有問題

00:49:14 - 00:49:17
對,所以認為說16條實為一大惡法

00:49:17 - 00:49:21
就是憑什麼通過法條決定要誰為誰投保,誰可以為誰投保

00:49:22 - 00:49:23
他說不管怎麼列舉

00:49:24 - 00:49:26
他說不管怎麼列舉,總會有一些漏洞

00:49:26 - 00:49:30
像剛剛講的什麼實質判斷,那每一次投保都要進法院重新判斷一次嗎?

00:49:30 - 00:49:32
那個做法上是不可行的

00:49:33 - 00:49:36
而且他又舉例一個，那這個點是比較沒有說服我啊

00:49:37 - 00:49:39
他說風險最高的反而是周遭親密之人

00:49:39 - 00:49:43
那只是，對，只是新聞比較常報的是周遭親密之人的兇殺案，但其實比較不熟的人兇殺還是比較多啦

00:49:43 - 00:49:48
尤其是債權債務糾紛的，對，所以他就認為說風險最高的人反而是周遭親密之人

00:49:48 - 00:49:55
所以他說16條本身定的就很有問題,所以16條本身不重要,我們用105條就可以完全的去控制風險

00:50:00 - 00:50:02
尤其105條是可以隨時撤銷的

00:50:05 - 00:50:05
哦，那我們繼續往下看，保險法105條簽名是否需要被保險人親自簽名，就這個簽名可不可以代簽，可以委託別人代簽嗎？

00:50:23 - 00:50:26
有時候是我們的被保險人在國外嘛，有時候可能出差或什麼，所以他這個105條

00:50:28 - 00:50:30
危險控制，可以代行嗎？

00:50:32 - 00:50:38
可不可以他委託別人代簽，或是他可不可以就簽一個委託書，或是打一個視訊電話，讓他代簽？

00:50:38 - 00:50:40
危險控制可代行嗎？

00:50:48 - 00:50:50
好，這個就肯定說

00:50:52 - 00:50:53
否定說

00:50:54 - 00:50:58
還有一個食物，還是偏近，偏上一個比較折衷的做法

00:51:00 - 00:51:04
但他比較也不完全是折衷啦，所以也不要寫折衷，說我覺得會比較好

00:51:04 - 00:51:05
還是寫一個事物

00:51:06 - 00:51:07
那你可以把這個事物當成本文

00:51:07 - 00:51:08
我覺得這還不錯的

00:51:08 - 00:51:11
葉老師好像也是比較偏靠這個立場，所以可以把這個當作本文

00:51:15 - 00:51:15
好

00:51:15 - 00:51:16
那我們首先先來看一下肯定說

00:51:17 - 00:51:18
肯定說這個是地方法院的見解

00:51:19 - 00:51:21
臺北地方法院14頁的最下面

00:51:26 - 00:51:26
好

00:51:26 - 00:51:27
那我們就一起來看

00:51:27 - 00:51:35
原告雖主張氣真保險契約之要保人及被保險人處之簽名非本人親簽，為105條一項之規定

00:51:35 - 00:51:36
並

00:51:36 - 00:51:39
未排除被保險人或要保人委由第三人代行簽名

00:51:40 - 00:51:40
他說法未排除

00:51:42 - 00:51:43
所以肯定說理由最簡單

00:51:43 - 00:51:45
法未排除第三人代簽

00:52:20 - 00:52:22
那我們往下來看看否定說

00:52:25 - 00:52:27
否定說是高等法院的見解

00:52:27 - 00:52:35
他說保險法第105條規定，為被保險人之權益，避免道德危險，保護被保險人之人格權之考量

00:52:36 - 00:52:38
所以他說避免盜用為人格權

00:52:48 - 00:52:50
人格權之展現

00:53:05 - 00:53:11
所以他就明定說以被保險人之書面同意為第三人訂立死亡保險契約之生效要件

00:53:11 - 00:53:19
足見所謂被保險人之書面同意，應限於被保險人親自為之，不得藉由其他法定代理人代行之

00:53:19 - 00:53:28
是系爭契約藉由上述人代被保險人簽名，並未有被保險人親簽，自不得因上述人是法定代理人而有效

00:53:28 - 00:53:29
好

00:53:29 - 00:53:31
那我們看最後面,最後面那一段

00:53:33 - 00:53:35
保險法第105條一項的要式同意

00:53:36 - 00:53:40
是為了賦予保險人自行判斷道德風險的高低

00:53:40 - 00:53:43
以及對人格的尊重,不應有他人行使,以落實被保險人的道德風險控制權

00:53:44 - 00:53:46
好，把這個畫起來，把這一段畫起來

00:53:55 - 00:53:57
可以代簽，他就有很多操作空間了嘛

00:54:01 - 00:54:05
所以還是要親自簽名，才可以掌控他的，才可以落實危險控制

00:54:07 - 00:54:17
所以我們的食物上是認為，就高等法院是認為說，為了要確實的避免道德風險，還要展現他的人格權，就

00:54:17 - 00:54:19
去落實他人格權的體現

00:54:19 - 00:54:20
還有

00:54:20 - 00:54:23
還有危險控制的體現，所以應該要由被保險人親自簽名

00:54:23 - 00:54:24
然後不可以代由

00:54:25 - 00:54:27
第三人行使，就算有委託書也不可以

00:54:27 - 00:54:27
好

00:54:27 - 00:54:29
那我們來看一下下面那個

00:54:29 - 00:54:30
最高法院的判決

00:54:30 - 00:54:31
98年的判決

00:54:31 - 00:54:32
這個是比較折衷的做法

00:54:33 - 00:54:37
他是說不見得要在要保書上面，就保險契約書上面簽名

00:54:37 - 00:54:40
因為我們被保險人通常在這種人身保險，我們都是需要體檢的嘛

00:54:41 - 00:54:44
所以假如說我們今天是去體檢，體檢如果是親自去

00:54:44 - 00:54:45
他也是要簽名的嘛

00:54:45 - 00:54:47
他也是要拿保險公司的文件去簽名

00:54:47 - 00:54:49
所以這一說就認為說，有其他文件可以證明

00:54:51 - 00:54:52
有其他

00:54:52 - 00:54:53
保險相關文件

00:55:02 - 00:55:05
因為你有其他保險文件親簽

00:55:05 - 00:55:07
你就很確實是知道有這個保險存在嘛

00:55:07 - 00:55:10
所以有其他保險文件是親簽即可

00:55:13 - 00:55:14
然後也可以認為說

00:55:14 - 00:55:16
這邊就可以確實落實

00:55:17 - 00:55:18
落實風險控制

00:55:19 - 00:55:21
落實危險控制

00:55:26 - 00:55:27
所以我自己在寫的時候

00:55:27 - 00:55:28
我會寫折衷說

00:55:28 - 00:55:30
比較偏折衷的這一說

00:55:30 - 00:55:32
就有其他文件證明即可

00:55:37 - 00:55:37
因為這個

00:55:37 - 00:55:39
你在其他文件前也可以落實風險控制嘛

00:55:40 - 00:55:42
就是確實是有經手過這些文件的

00:55:43 - 00:55:44
會比上面兩說來的

00:55:44 - 00:55:45
就是比較

00:55:46 - 00:55:47
比較彈性的做法

00:55:47 - 00:55:49
因為有時候真的確實在國外

00:55:49 - 00:55:50
可能出差或什麼的

00:55:50 - 00:55:51
真的沒辦法親簽

00:55:51 - 00:55:52
那你當初去做體檢

00:55:52 - 00:55:54
那你一定是在臺灣做的

00:55:54 - 00:55:56
那有那時候的簽名其實就夠了

00:55:56 - 00:55:59
不需要說很拘泥在人一定要在臺灣才可以

00:55:59 - 00:56:01
人一定要親自去簽這個

00:56:01 - 00:56:03
或者要把文件寄過去給他親簽

00:56:03 - 00:56:04
這個有一點麻煩

00:56:05 - 00:56:06
反正就是有這三說

00:56:07 - 00:56:07
這個是地院

00:56:07 - 00:56:08
這個是高院

00:56:08 - 00:56:09
這個是最高法院

00:56:10 - 00:56:11
由上到下

00:56:11 - 00:56:13
特別是下級審到上級審

00:56:13 - 00:56:14
不同的案件啦

00:56:14 - 00:56:15
但就是

00:56:17 - 00:56:19
就是實務上面是有點不同的

00:56:19 - 00:56:19
好

00:56:19 - 00:56:20
那比較近期

00:56:20 - 00:56:22
這個高院的也是採否定說的嘛

00:56:22 - 00:56:23
就還是要親簽

00:56:23 - 00:56:26
所以這個105條危險控制在食物上也是蠻看重的

00:56:31 - 00:56:31
好

00:56:31 - 00:56:33
那等一下下面是一個專題

00:56:33 - 00:56:37
它就是兩個學者對人生保險是

00:56:37 - 00:56:40
保險利益能否降低道德風險一事的文章

00:56:40 - 00:56:41
好

00:56:41 - 00:56:42
那我們就先下課

00:56:43 - 00:56:43
好

00:56:43 - 00:56:45
然後3點10分再繼續

00:56:51 - 00:56:52
好

00:56:52 - 00:56:54
那我們就繼續開始

00:56:54 - 00:56:55
看到重點12

00:56:55 - 00:57:00
重點12其實是有點在綜合上面講過的東西

00:57:00 - 00:57:01
然後這兩篇文章

00:57:01 - 00:57:02
算是比較近期的文章

00:57:03 - 00:57:08
兩篇文章都在討論人身保險的保險利益是否真的能降低道德風險

00:57:08 - 00:57:10
因為底下一個葉啟洲教授

00:57:10 - 00:57:12
他就是主張要廢除保險利益的嘛

00:57:12 - 00:57:14
人身保險的保險利益

00:57:14 - 00:57:16
然後在下面一篇陳俊仁教授

00:57:16 - 00:57:19
他就是很堅持要維持人身保險保險利益的

00:57:20 - 00:57:20
好

00:57:21 - 00:57:23
那我們就先來看一下葉啟洲教授的文章

00:57:23 - 00:57:25
我們就一起來看

00:57:25 - 00:57:27
這有點像是幫上面做一個總整理啦

00:57:28 - 00:57:29
那我們就一起來看一下

00:57:30 - 00:57:30
好

00:57:31 - 00:57:32
人身保險利益制度

00:57:32 - 00:57:35
除早期作為區別賭博保險功能之外

00:57:35 - 00:57:39
於學說上多僅被認為具有防止道德危險的消極作用

00:57:40 - 00:57:42
而不若財產保險之保險利益

00:57:42 - 00:57:46
上兼具限制投保金額與保險給付數額之功能

00:57:47 - 00:57:47
對

00:57:47 - 00:57:49
所以葉起洲老師第一個就開始質疑說

00:57:50 - 00:58:06
財產保險

00:58:06 - 00:58:31
要有保險利益

00:58:31 - 00:58:34
但是人身保險它存在的目的是有那麼重要嗎?

00:58:35 - 00:58:35
好

00:58:35 - 00:58:37
那我們繼續往下看,第三行後面

00:58:37 - 00:58:40
然而保險利益究竟在多大程度上

00:58:40 - 00:58:42
得以有效防止道德風險

00:58:42 - 00:58:45
始終未有實證加以研究證明

00:58:45 - 00:58:46
好

00:58:46 - 00:58:51
或更多來自於人們的恐懼與想像，而非具體可驗的事實

00:58:51 - 00:58:55
就像我們之前的通姦罪，現在也除罪化了嘛，還有支票的刑法都除罪化了

00:58:56 - 00:58:59
葉啟洲老師認為這個保險利益也是應該被廢除的

00:58:59 - 00:59:01
好，然後他接下來提到比較法

00:59:01 - 00:59:03
那此外這邊可以幫我寫個一

00:59:09 - 00:59:16
此外，意味著出現，就是國外的研究，意味著出現研究顯示，未採取人生保險利益制度的國家，因保險而發生謀財害命之比例，較要求人生保險利益之國家高

00:59:21 - 00:59:22
好，這個可以寫個一

00:59:22 - 00:59:29
就比較法來看，沒有任何的研究顯示，就採取有保險利益的國家，真的比較不容易發生謀財害命的案件

00:59:30 - 00:59:30
好，再寫個二

00:59:30 - 00:59:36
相反的，近年比較法的趨勢顯示，就倒數第二行，45頁倒數第二行這邊

00:59:36 - 00:59:42
原本以人壽保險利益作為道德危險控管的立法，已有逐步鬆綁，甚至廢止之傾向

00:59:42 - 00:59:45
如英國法與澳洲法之最新發展

00:59:45 - 00:59:48
此一現象，實有加以重視之必要

00:59:48 - 00:59:49
好，所以這邊就是第二個理由

00:59:50 - 00:59:57
就是比較法上也是逐漸去放寬人身保險的保險利益，也逐漸去意識到他並沒有辦法控制道德風險

00:59:58 - 00:59:59
好，然後他接下來要開始批評我國

01:00:00 - 01:00:05
他說我國現行食物見解,一方面堅持將保險利益原則適用於人身保險,以期待降低道德風險

01:00:07 - 01:00:15
另一方面卻又認為要保人僅需於訂約時具有保險利益,縱使契約成立後喪失該利益,應不,亦不影響契約效力

01:00:16 - 01:00:16
這邊可以寫個三

01:00:17 - 01:00:18
就是這一段

01:00:18 - 01:00:20
這個是剛剛一直重複提到那個理由

01:00:20 - 01:00:24
就是肯定說那邊的，就是他在論證上面的矛盾

01:00:24 - 01:00:28
他一方面說保險利益很重要，一方面卻又說訂約時有保險利益就可以了

01:00:29 - 01:00:32
所以他的第三個理由就是說這本身就是一個很奇怪、很奇怪的想法

01:00:34 - 01:00:34
是

01:00:34 - 01:00:35
就見解存在明顯的理論矛盾

01:00:36 - 01:00:42
蓋保險利益制度所預防的道德危險，實際上多發生於保險契約成立之後

01:00:42 - 01:00:43
好，所以這個

01:00:43 - 01:00:45
第四行，這一段的第四行

01:00:46 - 01:00:51
蓋保險利益制度所預防的道德危險，實際上多發生於保險契約成立之後，把這行也畫起來

01:00:53 - 01:00:56
就說他所要防範，實際上都是在保險契約成立後

01:00:59 - 01:01:01
所以若只要求訂約時存在保險利益

01:01:01 - 01:01:05
而不要求契約存續期間仍持續具備該要件

01:01:05 - 01:01:08
無異於否定保險利益制度本身所欲達成的目的

01:01:08 - 01:01:10
形同理論上的自我瓦解

01:01:10 - 01:01:11
好，我們再看到下一段

01:01:12 - 01:01:16
保險法第16條關於人生保險利益之規定

01:01:16 - 01:01:18
長期以來為實務與學說所認為

01:01:18 - 01:01:20
係屬列舉性質之強制規定

01:01:20 - 01:01:23
亦即除該條明定之四款關係外

01:01:23 - 01:01:26
均不被承認具有人生保險利益

01:01:26 - 01:01:34
此一解釋之結果，使得許多被保險人具有實質厲害，並且無明顯道德危險之人，無法為其投保人生保險，可以把這個畫起來

01:01:35 - 01:01:36
他對16條的批評

01:01:36 - 01:01:38
從此一解釋結果這邊畫

01:01:39 - 01:01:41
就說這個16條本身就訂得很爛了

01:01:42 - 01:01:47
所以讓很多民關係親近,然後沒有道德危險,也不得投保人身保險

01:01:49 - 01:01:49
好

01:01:49 - 01:01:50
然後再往下看

01:01:50 - 01:01:51
然而人生

01:01:52 - 01:01:56
保險利益制度是否真能事切辨識,並排除道德危險,實證上並無充分之證據可資支持

01:01:59 - 01:02:01
然後再提到,他又會,又回過頭提比較法,從比較法來看

01:02:04 - 01:02:07
採取保險利益之立法例,本期罕見於法律體系,然後近年更是逐步放寬

01:02:09 - 01:02:09
我們再跳到下一段

01:02:10 - 01:02:18
現行保險法明文規定，人身保險利益之成立下，故能僅透過解釋論，即否定其作為人身保險契約之要件

01:02:18 - 01:02:21
他說在現行法下，確實是沒辦法否定這一件事情

01:02:22 - 01:02:25
然而對其制度功能之理解，以整而公共秩序之

01:02:26 - 01:02:28
戶，他說我們應該把它反過來

01:02:28 - 01:02:31
就是把這個廢除掉，然後從公共秩序這一點去看

01:02:31 - 01:02:36
他只要訂起來是沒有違反公共秩序的,應該就可以去投保

01:02:36 - 01:02:38
好,所以我們看到這一段的倒數第四行

01:02:39 - 01:02:42
在此認知基礎下,保險法第16條

01:02:43 - 01:02:47
較妥適之解釋,應定位為歷史性之注意規定

01:02:47 - 01:02:48
你可以把這個畫起來

01:02:48 - 01:02:52
保險法第16條應該把它解釋為歷史性的注意規定

01:02:52 - 01:02:55
而非封閉列舉的限制性規範

01:02:56 - 01:03:03
從而承認其他對被保險人具有一定利害關係之人,亦得為其投保死亡保險

01:03:06 - 01:03:08
好,然後他接下來提到除了死亡保險之外

01:03:09 - 01:03:10
他說就最後一段

01:03:10 - 01:03:17
如果是非以死亡保險為給付要件之人身保險，如生存保險、不包含死亡給付之健康保險

01:03:17 - 01:03:21
因為他保險金的請求權人通常就是被保險人本人

01:03:21 - 01:03:22
原則上不存在道德危險

01:03:23 - 01:03:25
所以呢更也不需要保險利益這件事情來限制

01:03:26 - 01:03:28
因為本身這個保險就只會對被保險人有利無弊

01:03:29 - 01:03:33
所以他就認為說，人生保險要有保險利益這件事情是應該廢除的

01:03:34 - 01:03:38
然後在現行法下，應該把16條解釋為歷史規定

01:03:39 - 01:03:40
而非列舉規定

01:03:40 - 01:03:45
好，那這個就是對上面採人生保險是否需要有保險利益的否定說做一個總結

01:03:47 - 01:03:49
那這是葉啟洲老師去年所寫的文章

01:03:56 - 01:03:58
好，那我們現在再往下看下一篇文章

01:03:58 - 01:04:00
陳俊元老師的文章

01:04:01 - 01:04:05
這篇文章的題目，主題也是保險利益與公序良俗

01:04:05 - 01:04:09
但是呢我認為它的內容上面是稍微比較空泛一點點的

01:04:09 - 01:04:12
就是它還是比較多是在寫美國法

01:04:12 - 01:04:14
他說可以參照美國法

01:04:14 - 01:04:14
比較美國法，但其實也沒有提出比較

01:04:17 - 01:04:20
詳細的論證，但我還是可以來看一下它的敘述是怎樣，因為它畢竟還是從現行法去出發

01:04:24 - 01:04:24
好，所以我們來看一下第17頁的最上面

01:04:27 - 01:04:35
第一行，無論從現行法制之規範內容、食物所遭遇之問題及其發展，亦或法院之解釋方法觀之

01:04:35 - 01:04:39
均可發現我國法域與美國法在此議題上具有高度相似性

01:04:40 - 01:04:42
但是我覺得是看不出來有太大的相似性啊

01:04:42 - 01:04:44
就他對

01:04:44 - 01:04:45
他說什麼美國法早期

01:04:45 - 01:04:47
對人身保險利益之要求

01:04:47 - 01:04:48
成因當事人之約定

01:04:48 - 01:04:49
而易於被規避

01:04:49 - 01:04:51
促使其後續透過高強度規範

01:04:51 - 01:04:54
引入主觀要素與實質判斷的標準

01:04:54 - 01:04:55
可以把這個圈起來

01:04:56 - 01:04:58
主觀要素與實質判斷的標準

01:04:59 - 01:05:00
他這個其實就是

01:05:00 - 01:05:01
但我國畢竟跟美國不一樣

01:05:01 - 01:05:04
美國就是一個，他那個叫什麼，他是判例法，那我國就是實定法

01:05:06 - 01:05:11
那我國要怎麼去用這種，那個什麼判例法的標準去判斷，我自己覺得是沒有疑慮的，但他就是說

01:05:14 - 01:05:15
我們可以考慮這個方法

01:05:15 - 01:05:20
就是在16條訂的不好,但我們可以朝美國法的方式方向去解釋

01:05:21 - 01:05:21
好

01:05:21 - 01:05:21
那看第二段

01:05:22 - 01:05:31
一美國法之見解,人壽保險利益之功能,除在防止道德危險外,尚具有區別保險契約與賭博或其他投機性契約之重要意義,可以把這個畫下來

01:05:33 - 01:05:35
就他們每派學者把這點踩得蠻死的

01:05:35 - 01:05:39
還是說一定要這樣子，才可以區別賭博或其他投機性

01:05:39 - 01:05:39
好

01:05:43 - 01:05:44
然後就說

01:05:44 - 01:05:46
我國保險法第105條及106條

01:05:47 - 01:05:50
雖常被認為同樣具有防範道德危險之功能，但其規範並不足以有效區分保險契約與其他投機性

01:05:54 - 01:05:56
甚至賭博性質之法律關係,可以把這些畫起來

01:05:58 - 01:05:59
他這邊就是跟上面提到

01:05:59 - 01:06:03
就是我們105條到底能不能足夠控制道德危險

01:06:03 - 01:06:08
能不能是因為105條的存在而刪除掉人身保險保險利益的規定

01:06:09 - 01:06:09
好

01:06:09 - 01:06:14
那他就認為不行的，他就認為說這樣子還是才有辦法去區分賭博，還有一半的保險契約

01:06:16 - 01:06:21
好，那接下來就開始批評上面否定說的立場，否定說的見解

01:06:21 - 01:06:28
他就說最後一段，若對人生保險利益採取過度限縮，甚至否定其制度價值之立場

01:06:28 - 01:06:33
則在規範陌生人保單時的運用之法治工具，將更為有限

01:06:33 - 01:06:36
陌生人保單就是那種隨便幫一個人保的

01:06:36 - 01:06:37
對,就是顧名思義

01:06:37 - 01:06:41
所以他就說,如果把這個也排除了,那就更難去限制

01:06:41 - 01:06:47
最終恐僅能依賴權力濫用、公序良俗或誠信等抽象法理加以調整

01:06:48 - 01:06:50
然而我國法既明文規定

01:06:50 - 01:06:53
你看他就是,其實這一派其實蠻常就是扣在明文規定

01:06:53 - 01:06:54
可以把明文規定再把它圈起來

01:06:55 - 01:06:58
第三行後面，第三行到第四行那邊

01:06:58 - 01:07:01
他說既然已經明文規定，人身保險利益作為人身保險之要件

01:07:02 - 01:07:05
在實務上逐漸面臨陌生人保單所帶來的挑戰之際

01:07:06 - 01:07:08
這個陌生人保單很多時候也是借名投保

01:07:08 - 01:07:09
好,那這是額外

01:07:09 - 01:07:10
補充一下

01:07:10 - 01:07:11
好,那我們繼續往下看文章

01:07:12 - 01:07:20
更應肯定人生保險利益制度之存在價值,並可參佐英美法之發展形態,加實質要件與進判斷要件納入,逐步行訴我國之判斷基準

01:07:20 - 01:07:25
以期未來能更具體明確的處理相關爭議,我國現行法所面臨之問題,法之判斷因素,與美國相似

01:07:25 - 01:07:33
與大陸法系國家不同的是，我國保險法16條類肯定關於利益之存在，所以他就認為，既然肯定的話，那我們就是要讓它維持

01:07:38 - 01:07:39
對，但他的說法其實我覺得

01:07:39 - 01:07:41
那為什麼不要乾脆就刪除就好？

01:07:41 - 01:07:48
他就想在16條下，然後又一個需要長時間實務發展的判斷基準，來作為我國現在的判斷基準

01:07:48 - 01:07:52
然後很明顯也不可能是把它寫在保險法上的

01:07:52 - 01:07:54
那為什麼不乾脆也把它直接刪除

01:07:55 - 01:07:58
所以這邊大家就是可以思考一下，就兩派的論證跟做法

01:07:59 - 01:08:06
一派就是認為要參考美國法，然後除了105外，還要區分它的賭博跟什麼投機，呃，好

01:08:07 - 01:08:09
這兩篇文章就大家可以參考

01:08:09 - 01:08:13
那假如說有考研究所的話，這兩篇文章就，我覺得值得大家去下載下來看啊

01:08:14 - 01:08:20
就可以很明確的看出兩派他們的立場到底是差在哪裡,然後同時可以看到一些比較法對於保險利益的規定

01:08:21 - 01:08:28
那如果只是要考國家考試的話,我覺得這個就是當作一個補充,然後也可以從裡面去找一些自己的本文見解

01:08:28 - 01:08:31
那就也不需要給他太多的時間,就要剛才我畫重點這樣

01:08:31 - 01:08:35
就是提出他裡面的觀點,然後可以作為自己作答時的依據

01:08:37 - 01:08:39
好,那爭點12講完了

01:08:39 - 01:08:42
下面那個真點13就可以打個五顆星星，這個就真的非常的重要

01:08:43 - 01:08:46
這是去年保險法上面最重要的議題吧

01:08:46 - 01:08:48
這兩年我覺得最重要的議題，在強制執行之後

01:09:08 - 01:09:09
所以有些話的關係圖

01:09:10 - 01:09:12
證明投保之後會有兩個契約存在喔

01:09:28 - 01:09:31
會有一個借名人跟出名人，就會有一個借名契約

01:09:40 - 01:09:42
然後這個出名人，他同時會是要保人

01:09:47 - 01:09:49
被保險人也有可能是他，也有可能不是

01:09:49 - 01:09:51
但這個出名人頭一定會答應要保人

01:09:52 - 01:09:52
好

01:09:52 - 01:09:55
所以這個要保，所以現在還會有另外一個契約是保險契約

01:10:17 - 01:10:18
一個保險人

01:10:26 - 01:10:28
然後這個要保人就是剛提到出名人

01:10:34 - 01:10:36
我們可以先理解它大致上的架構

01:10:36 - 01:10:39
就是因為這個出名人，他會跟被保險人沒有保險利益

01:10:39 - 01:10:43
所以呢,這個見名人,他不可以以他自己擔任要保人

01:10:43 - 01:10:45
要保人規定要跟被保險人有保險利益嘛

01:10:46 - 01:10:49
這個見名人,通常就是跟被保險人沒有保險利益

01:10:49 - 01:10:51
又想幫我的被保險人保保險

01:10:52 - 01:10:54
他可能是出於獲取保險金的目的

01:10:54 - 01:10:57
或者是出於正是那種出嫁女兒，然後為了給她有保障

01:10:58 - 01:10:59
所以呢，去訂個保險

01:10:59 - 01:11:00
好，所以就會產生這種樣子

01:11:01 - 01:11:02
就會有一個借名契約

01:11:02 - 01:11:05
他會找一個與被保險人有保險利益之人擔任出名人

01:11:06 - 01:11:08
然後呢,與保險人簽訂一個保險契約

01:11:08 - 01:11:10
這是它最基礎的架構

01:11:10 - 01:11:11
好,這樣講起來有點抽象

01:11:12 - 01:11:15
所以我講義上面有準備兩,有準備幾個例子,就為什麼食物上會產生這種

01:11:17 - 01:11:18
見名投保

01:11:18 - 01:11:22
好，那大家也是要順便提一下，就是因為16條過窄，所以才需要借名投保

01:11:34 - 01:11:34
16條過窄

01:11:36 - 01:11:38
而生眾多借名投保的案例

01:11:40 - 01:11:42
像出嫁女兒就只能透過借名投保吧

01:11:55 - 01:11:56
所以這是它比較主要的架構

01:11:59 - 01:12:02
那你可以看一下講義上面那個方格上面的那個圖

01:12:02 - 01:12:03
也可以這樣子

01:12:03 - 01:12:06
來，就是我們的出名人跟要保人基本上就是同一個人

01:12:11 - 01:12:14
那這個借名人很多時候也不是那麼好心的

01:12:14 - 01:12:18
所以呢他在借名契約，大家可以看一下講義上面畫的那個圖，就方格裡面

01:12:19 - 01:12:21
可以把借名契約上面那行字畫起來

01:12:21 - 01:12:24
通常會與借名契約中約定受益人

01:12:27 - 01:12:30
就這個借名人他一定還是想要獲得一些利益的嘛

01:12:30 - 01:12:34
所以他會叫出名人把誰當作受益人，還有和出名人約定好

01:12:35 - 01:12:38
那這個等一下的案例都會提到，我們先有一個基本的概念就好

01:12:40 - 01:12:41
好

01:12:41 - 01:12:41
我們先往上看

01:12:42 - 01:12:45
那個真列13之一，借名投保概述

01:12:45 - 01:12:54
借名投保現象出現的主要原因在於保險法第16條，要保人需對被保險人自身生命身體有保險利益，使得投保其人生保險

01:12:54 - 01:12:56
使得為其投保人生保險，把這個畫起來

01:12:57 - 01:13:00
第一行後面，在於保險法16條規定這邊

01:13:01 - 01:13:06
為什麼會有這個，就是因為16條規定實在太奇怪了，讓很多本來應該可以保的人不能保

01:13:12 - 01:13:12
好

01:13:12 - 01:13:16
那我們繼續往下看，欠缺該條規定之保險利益之關係者

01:13:17 - 01:13:25
如欲以他人生命或身體訂立人生保險契約，其需藉由保險利益

01:13:25 - 01:13:30
之人擔任名義上的要保人，下稱出名人，就是我的出名人

01:13:30 - 01:13:33
其實就是同樣的，我們的要保人跟出名人就是同一個人

01:13:33 - 01:13:37
與保險人訂立保險契約，而由實際上的要保人

01:13:37 - 01:13:39
下稱借名人或實質要保人，反正接下來都在講他們

01:13:39 - 01:13:39
好

01:13:39 - 01:13:47
在出名要保人與借名人之間，通常會藉由一定方式，來使出名要保人或其指定之人享有保險契約上的利益，把這個畫起來

01:14:07 - 01:14:09
然後其方式就不一而足，它的運用的方式有很多

01:14:10 - 01:14:12
好，那我們直接往下一面看，下面的案例會比較清楚，會比較清楚一點

01:14:14 - 01:14:16
好，那我們第一個來看親屬之間

01:14:16 - 01:14:20
就是因為一些親屬，他們就是沒有家屬的關係，但我想保保險

01:14:21 - 01:14:22
那我們就看他會怎麼保

01:14:22 - 01:14:25
好，我們可以先看第一個，婆媳間的借名投保

01:14:28 - 01:14:30
好，甲與被告乙是婆媳關係

01:14:31 - 01:14:31
好

01:14:31 - 01:14:33
來看一下，我們把這個圖畫稍微比較清楚

01:14:38 - 01:14:39
甲是婆婆

01:14:40 - 01:14:41
乙是媳婦

01:14:49 - 01:14:56
好，所以他基於理財的關係，在101年的2月到12月26日

01:14:58 - 01:15:01
就約定以乙的名義擔任要保人

01:15:01 - 01:15:03
及被保險人

01:15:03 - 01:15:05
好，所以我們現在以，這個以他是出名人

01:15:06 - 01:15:06
嗯

01:15:18 - 01:15:19
也是要保人

01:15:25 - 01:15:26
然後還是被保險人

01:15:27 - 01:15:28
所以他一次有三個角色

01:15:28 - 01:15:30
在這個案例裡面擔任三個角色

01:15:34 - 01:15:36
然後並約定，原告，原告就是婆婆

01:15:37 - 01:15:38
約定他的，就好

01:15:38 - 01:15:39
等一下畫好了，甲跟乙之間有

01:15:40 - 01:15:41
之間有

01:15:41 - 01:15:42
借名契約

01:15:46 - 01:15:51
然後甲的，他是約定什麼，被告之夫為受益人，原告之子及被告之夫

01:15:52 - 01:15:54
所以就是甲的兒子

01:15:57 - 01:15:57
是受益人

01:15:57 - 01:16:03
這邊他想要他的兒子丙成為受益人，然後在他的媳婦死掉的時候，甲可以拿到錢

01:16:06 - 01:16:08
好,所以他們成立一個借名契約

01:16:08 - 01:16:15
然後事後以在109年9月間與丙之婚姻關係發生重大，就是以跟丙，因為他們兩個是夫妻嘛

01:16:17 - 01:16:19
他們是夫妻，他們，他們離婚

01:16:20 - 01:16:23
所以他們發生重大的婚姻關係有重大的改變，在109年的時候

01:16:25 - 01:16:26
那日期就不寫了

01:16:26 - 01:16:27
好,所以這個是定約

01:16:32 - 01:16:33
然後這邊是吵架

01:16:34 - 01:16:35
這邊是吵架

01:16:40 - 01:16:44
雙方感情生變，並拒絕原告所提出變更要保人的要求

01:16:44 - 01:16:46
好，為什麼感情生變要變更要保人？

01:16:47 - 01:16:52
因為我們現在保險的保單的財產是誰的，現在大法官已經說的是要保人的

01:16:52 - 01:16:56
所以呢，今天也是借，也是要保人嘛，我們現在這個案例也是要保人

01:16:58 - 01:16:58
所以

01:16:58 - 01:16:59
他是出名人

01:16:59 - 01:17:00
也是要保人

01:17:01 - 01:17:02
所以有保單的價值

01:17:04 - 01:17:05
有保價金

01:17:08 - 01:17:09
就是可以把這張保單解約

01:17:09 - 01:17:10
因為他今天是要保人,那解保單解約是不是可以拿到一筆錢

01:17:12 - 01:17:15
那但是這個錢都不是他出的啊,都是假借出的

01:17:16 - 01:17:19
是甲幫乙出錢,然後去投保這個保單的,所以今天乙跟他假想要保障的是丙嘛

01:17:22 - 01:17:23
乙想要保障的是丙

01:17:24 - 01:17:25
這是乙想要保障的對象

01:17:26 - 01:17:28
他實際想要保障的是丙

01:17:28 - 01:17:30
但卻以丙他感情關係已經破裂了,那如果已經破裂了,那乙當然是不想繼續保障甲

01:17:33 - 01:17:35
所以如果我是乙，我一定會去把這張解約嘛，然後把它解約金拿回來

01:17:37 - 01:17:39
所以他們就會去法院吵，那個誰，這個婆婆

01:17:40 - 01:17:43
他就會去告說他們之間存在一個借名契約，所以他要變更要保人

01:17:44 - 01:17:46
讓這個保單回到乙身上，這樣子乙回到乙身上

01:17:49 - 01:17:50
那保單的財產就歸屬於乙

01:17:50 - 01:17:54
告嘛,他就去告,他說這個借名契約無效,應該變更要保人為甲,正確要保人是甲

01:17:55 - 01:17:57
對,所以他會有這種案例的爭執

01:17:57 - 01:17:59
就是因為甲本身他是沒有保險利益的,但是在後來,因為乙跟丙的關係已經破裂了

01:18:02 - 01:18:05
然後甲還想要拿回這筆保單的錢

01:18:05 - 01:18:07
同時也是避免乙去把這個保單解約,所以他會去告到法院那邊,說什麼借名關係無效,然後應該要解約

01:18:12 - 01:18:17
對,所以這種時候就會在法院上去吵具名關係的,就這個具名投保上面的爭議

01:18:17 - 01:18:20
然後法院上就會吵說,這個具名契約有沒有效

01:18:20 - 01:18:21
還有這個保險契約有沒有效

01:18:22 - 01:18:24
那如果無效的話,就是要返還保險金嘛

01:18:24 - 01:18:26
返還當初繳的保險費,因為保險契約無效

01:18:27 - 01:18:29
那保險費是誰繳，是婆婆繳的

01:18:29 - 01:18:31
保險公司就應該把錢還給婆婆

01:18:33 - 01:18:34
所以就有後續的爭議

01:18:35 - 01:18:41
反正就會去討論說，這個保險契約到底在具名契約上面是有效的還是無效，然後保險契約是有效還是無效

01:18:48 - 01:18:50
好，那我們再看第二個案例

01:18:50 - 01:18:52
第9頁的第二個，姐弟之間

01:18:52 - 01:18:55
姐弟之間也會有相關的案例

01:18:55 - 01:18:56
這也蠻常見的

01:18:56 - 01:18:58
這兩造原本是姐弟關係

01:18:59 - 01:19:02
原告於民國83年的3月23日，借用被告之名義

01:19:02 - 01:19:05
由被告擔任要保人及被保險人，向H人壽投保終身保險

01:19:07 - 01:19:08
保險金額為75萬，然後20年期

01:19:09 - 01:19:11
並指定原告為受益人

01:19:12 - 01:19:13
好，所以這邊更簡單

01:19:13 - 01:19:14
這個案例更簡單

01:19:15 - 01:19:16
直接寫在這邊

01:19:17 - 01:19:19
這個建名人，就寫在這邊好了，就原告，他是乙

01:19:20 - 01:19:21
說明人是乙

01:19:22 - 01:19:23
然後要保人是乙

01:19:24 - 01:19:26
然後就一個保險公司嘛

01:19:26 - 01:19:29
然後今天他就約定說，他就幫乙投保

01:19:30 - 01:19:35
那他投的這個保險，乙跟要保人跟保險約定的保險契約，他約定受益人是甲

01:19:42 - 01:19:44
所以如果今天乙死了，可以獲利的是不是甲？

01:19:45 - 01:19:47
但如果今天乙去解約，那獲利的人是不是乙？

01:19:48 - 01:19:49
所以這種時候就會有爭議

01:19:49 - 01:19:51
假如說他們感情好都沒有問題

01:19:51 - 01:19:53
那就是乙死了,甲可以拿到一筆錢

01:19:53 - 01:19:55
但如果今天甲跟乙吵架

01:19:55 - 01:19:58
那乙一定不想要他死了之後,甲還可以拿到錢啊

01:19:58 - 01:20:00
那乙如果今天去把這張保險契約解約

01:20:01 - 01:20:02
是不是乙就可以拿到錢?

01:20:02 - 01:20:04
對,所以這時候乙就會想要去解約

01:20:04 - 01:20:05
所以他們就會有爭議

01:20:05 - 01:20:07
然後甲就會說確認什麼保險契約存在

01:20:07 - 01:20:08
然後或說什麼保險契約無效

01:20:09 - 01:20:10
然後乙就會說什麼

01:20:10 - 01:20:12
就會請求說幾付保險金

01:20:12 - 01:20:13
幾付解約金這種

01:20:13 - 01:20:16
所以雙方就會有爭執

01:20:16 - 01:20:18
然後就會鬧到法院上去

01:20:18 - 01:20:22
所以這種時候很多時候其實保險公司不是真的被告到法院的一方

01:20:22 - 01:20:23
甚至有一方是甲乙

01:20:24 - 01:20:25
一邊會說契約有效

01:20:25 - 01:20:26
然後一邊會說契約無效

01:20:26 - 01:20:29
因為假如說契約無效，他至少可以把保險金拿回來

01:20:29 - 01:20:33
那假如說這個契約是有效的，那乙是不是解約之後，他可以把所有錢都拿走？

01:20:33 - 01:20:34
他可以拿到解約金

01:20:34 - 01:20:37
因為像我們今天看到這個案例二的這個

01:20:39 - 01:20:41
他今天投保的保單是終身人壽保險

01:20:42 - 01:20:45
那如果大家有買過保險，可能就會有什麼六年期的人壽保險

01:20:45 - 01:20:50
那我就是你保費只要繳超過第六年，你去解約都會拿到比你繳的保險費還多的錢

01:20:51 - 01:20:54
就有點像投資型保單或是一般的什麼美元儲蓄保單

01:20:55 - 01:20:59
那種保險費都你繳到第六年，你解約就會拿到更多的錢

01:20:59 - 01:21:01
所以像這種時候兩邊的立場就不一樣

01:21:01 - 01:21:05
一邊的甲方是希望這個保險契約繼續存續，然後如果乙方真的死亡，他可以拿到錢

01:21:05 - 01:21:07
那這邊的乙，他的立場就是

01:21:08 - 01:21:12
如果這個保險是有效，那我就把保險解約掉，我就可以拿到錢

01:21:12 - 01:21:16
所以只要他們雙方的立場是不同的，那就會有爭議嘛

01:21:16 - 01:21:17
有爭議就會鬧到法院

01:21:17 - 01:21:19
那法院就必須要去處理這個問題

01:21:19 - 01:21:22
就我們這個建明契約到底是有效還是無效

01:21:23 - 01:21:25
那這個是親屬之間的

01:21:25 - 01:21:27
親屬之間通常都是這樣產生的

01:21:27 - 01:21:31
就是本來感情是好的,然後都沒有問題,就這樣順利地保下來

01:21:32 - 01:21:34
但是一吵架,那雙方就會爭執

01:21:34 - 01:21:36
這個契約效力到底有沒有效？

01:21:36 - 01:21:39
然後這個保險金到底該歸給誰？

01:21:39 - 01:21:40
或者這個解約金到底該歸給誰？

01:21:43 - 01:21:44
好

01:21:44 - 01:21:45
那這個是親屬之間的案例

01:21:46 - 01:21:47
因為建民投保會分兩種

01:21:47 - 01:21:48
剛剛提到的是親屬

01:21:48 - 01:21:51
那我們現在來提到非親非故，就非親屬間

01:21:51 - 01:21:53
這個非親屬間會更明顯

01:21:53 - 01:21:55
會更看清楚雙方的角力

01:21:58 - 01:22:00
今天我們先不看上面的案例

01:22:00 - 01:22:01
我們先直接假設

01:22:02 - 01:22:03
今天甲

01:22:03 - 01:22:04
他欠給乙多少錢

01:22:04 - 01:22:07
甲欠乙200萬好了

01:22:08 - 01:22:09
然後乙

01:22:11 - 01:22:12
乙借甲

01:22:13 - 01:22:14
乙可能借甲這200萬

01:22:14 - 01:22:15
把它還債

01:22:16 - 01:22:16
然後呢

01:22:16 - 01:22:18
乙跟甲就會約定

01:22:18 - 01:22:20
借名契約

01:22:23 - 01:22:25
這個借名契約會約定什麼?

01:22:25 - 01:22:27
甲擔任要保險人

01:22:27 - 01:22:29
因為甲欠200萬,他可能是個癮君子

01:22:29 - 01:22:30
他可能本身體質就很差

01:22:30 - 01:22:32
他就約定乙是要保險人

01:22:35 - 01:22:37
然後受益人是乙的兒子

01:22:37 - 01:22:38
或是乙

01:22:38 - 01:22:39
好

01:22:39 - 01:22:40
那我們這邊單純一點

01:22:40 - 01:22:41
我們受益人寫乙

01:22:42 - 01:23:15
受益人是

01:23:15 - 01:23:23
乙

01:23:23 - 01:23:24
然後因為甲身體很差嘛

01:23:24 - 01:23:26
所以他如果去保人壽保險契約

01:23:26 - 01:23:27
他可能很快就死了

01:23:27 - 01:23:29
那也可能是判斷說他可能很快就會死了

01:23:29 - 01:23:30
他就以甲

01:23:30 - 01:23:31
他就叫甲去借名

01:23:31 - 01:23:34
然後甲可能跟A簽訂一個保險契約

01:23:36 - 01:23:38
然後保額一千萬

01:24:00 - 01:24:04
好，所以大家可以看一下，那個下面那個案例

01:24:04 - 01:24:08
就是這個案例跟上面這個黑板上還蠻像的，就非親屬間的

01:24:09 - 01:24:10
可以看一下19頁

01:24:10 - 01:24:11
非親屬之間

01:24:11 - 01:24:17
借名人徐欠安、邱圈城刊登廣告，尋覓肝病患者作為被保險人

01:24:17 - 01:24:19
所以呢，他們兩個就是站在哪一個位置，站在乙的位置

01:24:20 - 01:24:21
那就是找肝病患者

01:24:22 - 01:24:23
他們就借錢給肝病患者，然後讓肝病患者買一些保險

01:24:26 - 01:24:28
然後讓這些保險的受益人是他們兩個

01:24:28 - 01:24:30
他們要藉此來獲利

01:24:31 - 01:24:33
好，所以他們就找到一個被保險人張圈兵

01:24:33 - 01:24:35
然後就跟張圈兵約定

01:24:35 - 01:24:37
由張圈兵擔任要保人與被保險人

01:24:38 - 01:24:41
然後向K人壽保險公司投保人壽保險附加健康保險

01:24:42 - 01:24:44
約定死亡保險金為200萬

01:24:45 - 01:24:50
然後除了這個之外，他還要向A保險公司投保健康保險，然後約定550萬

01:24:51 - 01:24:54
然後呢，這個保險費均由徐欠安支付

01:24:55 - 01:24:56
這個徐欠安就像我們上面提的

01:24:57 - 01:24:59
他就是借名，然後由他來付保險費

01:24:59 - 01:25:03
對，但是呢，我們的假，就是那個張圈兵當作被保險人

01:25:04 - 01:25:06
然後兩張保險契約的受益人

01:25:06 - 01:25:08
一個他寫張圈兵的女兒

01:25:08 - 01:25:09
然後一個他寫他自己

01:25:12 - 01:25:16
好，反正呢，他就是，就是一個，他也是讓，他也是算蠻有良心的啦

01:25:16 - 01:25:20
他一個人還讓肝病患者的兒子可以拿到錢，然後一個他就是讓他自己拿到錢

01:25:21 - 01:25:23
對，這就是實務上常會存在借名投保的態樣

01:25:24 - 01:25:26
然後這個類型就是非親非故的，所以他們之間是沒有親屬關係的

01:25:28 - 01:25:30
他透過去尋找一些病人或是什麼

01:25:31 - 01:25:33
或是得到癌症的患者，然後讓他們去投保人壽保險

01:25:35 - 01:25:37
這個以前其實在醫院還蠻常看到的

01:25:37 - 01:25:42
就以前醫院會有那種,專門去看那種重病患者,然後可能會有欠錢,然後他們就去約定

01:25:43 - 01:25:44
就是賭他什麼時候會死啊,就是去做借名投保

01:25:46 - 01:25:47
然後來賺取保險金

01:25:48 - 01:25:50
對,所以這種非親屬的案例也蠻多的

01:25:52 - 01:25:54
那案例就是如上面所講到的，講義這一種案子

01:25:57 - 01:25:57
好

01:25:57 - 01:25:59
我現在給大家一點時間

01:26:00 - 01:26:01
給大家三到五分鐘，可以看一下下面這個題目，這個題目比較複雜，大家可以把

01:26:04 - 01:26:05
那個關係圖畫出來

01:26:06 - 01:26:09
它就是以上面那個案例作為模板去出的題目，這是113年臺大法言商法組的題目

01:26:12 - 01:26:15
好，那大家可以思考一下就這一題的爭點會是什麼，還有

01:26:16 - 01:26:17
雙方的關係圖會長怎樣

01:26:19 - 01:26:22
那這邊給大家一些時間先閱讀一下

01:30:24 - 01:30:28
好，那這個案例呢，就是以他跟甲成立借名契約嘛，因為乙他有借錢給甲

01:30:30 - 01:30:37
對，然後他就想靠這個假死亡之後，他的保險金可以給到吳，還有給到丁，來作為他獲利的一個手段

01:30:38 - 01:30:39
對，所以他們兩個是非親屬間的

01:30:40 - 01:30:42
然後就有點像我們剛剛提到的這個肝病的案例吧

01:30:42 - 01:30:46
然後找肝病患者，然後算他肝衰竭死亡後，藉此來獲利

01:30:46 - 01:30:49
但這其實如果客觀來看，似乎也沒有不好

01:30:49 - 01:30:54
就假活著的時候可以多拿到錢,然後死了之後,他也不關他的事了,對

01:30:55 - 01:30:58
所以這個案例到底會違反公序良俗,大家也可以自己判斷一下

01:30:58 - 01:31:01
但很明顯是有在利用保險制度

01:31:02 - 01:31:06
好,那因為他最後題目問的是,這兩個需不需要給付保險金

01:31:08 - 01:31:11
A要不要給付給乙,還有C要不要給付給丁

01:31:12 - 01:31:14
所以呢,這會涉及到借名契約有效嗎？

01:31:19 - 01:31:20
所以他的爭點應該可以看出來

01:31:20 - 01:31:21
借名契約有沒有效力？

01:31:22 - 01:31:25
然後第二個是他的保險契約是否有效？

01:31:33 - 01:31:35
好,這個也是我們接下來要討論的主軸

01:31:35 - 01:31:37
就是借名投保的案例裡面

01:31:37 - 01:31:40
就是我們可以知道他的案例的架構大概會展現，會這樣

01:31:41 - 01:31:45
然後呢，他裡面要討論就是他借名契約的效力是否有效，還有保險契約的效力是否有效

01:31:46 - 01:31:49
那如果兩個都是有效的話，那我今天是不是就應該給付給物跟丁

01:31:50 - 01:31:55
那如果其中一個無效，或者是其中哪一邊，其中一個無效，那我還要給付嗎，或者是應該要怎麼去處理

01:31:56 - 01:31:58
那這個食物跟學說上就會有不同的討論

01:31:59 - 01:32:01
那我們首先就先從借名契約的效力開始討論

01:32:25 - 01:32:31
想到相關題目,只要有約定怎麼什麼約定受益人啊,或者是什麼借名人啊,出名人,就要想到借名投保

01:32:31 - 01:32:37
那多數就會八九不離十啊,就是要討論這個爭議,就是借名契約的效力,還有保險契約的效力

01:32:51 - 01:32:52
那這邊我會兩說

01:32:52 - 01:32:54
第一說叫無效說

01:33:05 - 01:33:06
第二說叫實質認定說

01:33:24 - 01:33:24
好

01:33:24 - 01:33:28
那我們先從無效說的理由看起

01:33:28 - 01:33:29
無效說為什麼會認為這個借名契約是無效的

01:33:29 - 01:33:33
第一個，他認為說這是一個違反公序良俗的行為

01:33:50 - 01:33:52
民法72條的公序良俗

01:34:01 - 01:34:03
好，那他為什麼是違反公序良俗呢？

01:34:03 - 01:34:05
因為他很明顯是在濫用保險制度啊

01:34:05 - 01:34:07
就我的保險是用於損害填補的

01:34:07 - 01:34:09
但是呢,我們現在剛學這個案例

01:34:09 - 01:34:12
我們左邊左手邊這個案例,它是用於損害填補嗎?

01:34:12 - 01:34:13
不是吧

01:34:13 - 01:34:16
他今天是把保險反過來利用,利用成一種類似投資工具

01:34:17 - 01:34:19
有可能雙方互利的工具也好

01:34:19 - 01:34:23
那他就是把它脫離了保險制度的目的

01:34:23 - 01:34:26
他不再用於損害填補，反而是把它玩出一個新的花樣

01:34:27 - 01:34:29
好，所以呢，他有點在濫用保險制度

01:34:44 - 01:34:47
然後規避保險法第16條

01:35:01 - 01:35:06
所以他無效說的理由主要是有這幾個，像是違反公序良俗，然後規避保險法第16條

01:35:08 - 01:35:09
然後有一個第四點

01:35:12 - 01:35:14
這點要依個案去判斷，還會想要類似於賭博

01:35:22 - 01:35:24
像這個案子，所以這個案子有點像賭博吧

01:35:25 - 01:35:27
假如說一些假若真的後來身體變很好，他活很久

01:35:28 - 01:35:32
那我們的乙方是不是就會支出更多的保險費，然後拖很久還拿到保險金

01:35:32 - 01:35:35
所以像左邊這種案子也會有點類似於賭博

01:35:37 - 01:35:44
那假如說像那種親屬之間的，有時候就真的只是因為16條規定太嚴格，就不見得可以寫賭博

01:35:44 - 01:35:48
所以這個能不能寫賭博就要依個案去實質判斷

01:35:48 - 01:35:50
能不能說只要一看到就把它當賭博寫上去

01:35:50 - 01:35:51
還是要實質去寫一下

01:35:52 - 01:35:54
還是要實質認定個案

01:36:02 - 01:36:04
好，那我們一起來看一下講義的地方

01:36:06 - 01:36:08
來看一下無效說

01:36:12 - 01:36:12
實務上有認為20頁上面那個無效說

01:36:15 - 01:36:17
這是部分實務還有高等法院座談會的見解

01:36:17 - 01:36:20
其實這個算是食物算比較多數說，就我自己算下來之後

01:36:22 - 01:36:22
好

01:36:22 - 01:36:26
食物上有認為以保險契約作為，見名契約之標的

01:36:26 - 01:36:29
有為民法第72條，背於公序良俗，把這個畫起來

01:36:30 - 01:36:31
就是有寫到這個

01:36:31 - 01:36:34
把民法72條寫出來,基本上就沒什麼問題了

01:36:35 - 01:36:36
就會拿到一半的分數,我覺得

01:36:37 - 01:36:38
重點就是民法72條

01:36:38 - 01:36:40
它是一個悖於公序良俗的事情

01:36:43 - 01:36:47
然後他等於違反保險制度宗旨,最大善意原則

01:36:47 - 01:36:51
等同於迂迴制度，規避保險法第16條等所禁止之行為，把這個畫起來

01:36:55 - 01:36:56
然後更是以他人生命身體作為賭博的標的

01:36:59 - 01:37:02
這包要打個三角形，這個是否作為賭博標的，還是要看個案

01:37:03 - 01:37:05
看一下我們左邊這個案子就很明顯是在賭博

01:37:07 - 01:37:09
好，所以應該要認為這個借名契約是無效的

01:37:10 - 01:37:17
那借名契約是無效的話，想說這邊借名契約是無效，因為這些東西也是借名契約所約定的嘛，所以這個地方也是無效的

01:37:17 - 01:37:18
要先有這個概念

01:37:18 - 01:37:24
因為很多人會覺得這一塊很奇怪，那到後來就算借名契約無效，保險契約無效那要怎麼樣，這一塊不是還存在嗎？

01:37:24 - 01:37:26
那受益人本來就沒有錢

01:37:26 - 01:37:27
先訂說要填誰嘛

01:37:27 - 01:37:30
所以呢這邊也必須要再借名契約這邊處理

01:37:30 - 01:37:33
就這些約定是因為借名契約而約定的

01:37:33 - 01:37:36
所以你這一個借名契約無效，這下面的效果規定也是無效

01:37:36 - 01:37:42
那如果下面受益人的約定是無效，那就是回歸那種無受益人的時候是以繼承人作為受益人

01:37:43 - 01:37:45
好，那這個就是這個概念要先理解

01:37:45 - 01:37:47
就這些東西是包含在借名契約裡面

01:37:52 - 01:37:54
好,接下來我們來看第二說,實質認定說

01:37:56 - 01:37:58
實質認定說,先看講義好了

01:37:58 - 01:37:59
看這個判決之後會比較好理解

01:38:01 - 01:38:07
好,民法第72條,所謂法律行為有悖於公共秩序或善良風俗者無效

01:38:07 - 01:38:12
難指法律行為本身違反國家社會一般利益及道德觀念而言

01:38:12 - 01:38:20
而法律行為是否違反公序良俗，則依據法律行為之內容、附隨情況，及當事人之動機及目的及其他相關因素綜合判斷

01:38:20 - 01:38:22
好，所以可以把這些畫起來

01:38:23 - 01:38:24
出體字的地方

01:38:26 - 01:38:29
是否違反公序良俗應該是要綜合判斷，而不可一概而論

01:38:32 - 01:38:33
好，所以後面那邊要畫起來

01:38:33 - 01:38:36
依具體情況判斷，不可一概而論

01:39:01 - 01:39:01
好

01:39:01 - 01:39:03
那要怎麼具體判斷呢？

01:39:03 - 01:39:05
像葉啟洲老師他就提出一個標準

01:39:05 - 01:39:07
他提出一個叫親屬

01:39:08 - 01:39:10
就親友間

01:39:16 - 01:39:19
然後一個叫非親非故

01:39:23 - 01:39:26
像我們左邊提到這個案子就是非親非故嘛

01:39:26 - 01:39:29
我們的乙跟甲就是一個肝病患者跟一個賣保險的

01:39:29 - 01:39:31
他們兩個之間是沒有任何親屬關係的

01:39:32 - 01:39:32
好

01:39:32 - 01:39:34
那這邊非親非故

01:39:37 - 01:39:37
好

01:39:37 - 01:39:39
然後不知道大家以前有沒有看過這個爭議

01:39:39 - 01:39:42
因為像以前我在改考卷，有人是已經看過這個爭議的

01:39:42 - 01:39:42
然後呢

01:39:42 - 01:39:46
像我們食物的判斷標準，它是採無效說跟實質認定說嘛

01:39:46 - 01:39:47
但他很可惜

01:39:47 - 01:39:48
他沒有把它寫出來

01:39:48 - 01:39:49
他就說有採

01:39:49 - 01:39:49
有

01:39:49 - 01:39:53
他就寫說什麼，其判斷因判斷其是親友或非親非故

01:39:53 - 01:39:57
那他這個就是以葉啟州老師在文章裡面比較細的地方去寫

01:39:57 - 01:39:59
那就會在國考上

01:39:59 - 01:40:03
改題老師就會覺得說，這好像不是食物提出來的標準

01:40:03 - 01:40:03
他就說

01:40:03 - 01:40:05
那你是不是隻看、只看這個老師的書嗎？

01:40:05 - 01:40:07
所以有些老師心眼比較小，可能會不平衡啊

01:40:07 - 01:40:10
那保險法學界剛好有一兩個就是心眼比較小的

01:40:10 - 01:40:13
所以就是避免在考國考的時候直接以這個作為開頭

01:40:13 - 01:40:16
就是什麼，應區分其為親友或非親非故

01:40:16 - 01:40:21
這個應該是實質認定下的一個判斷標準，而不是直接開宗明義去寫的標準

01:40:21 - 01:40:21
好

01:40:21 - 01:40:24
那在葉啟州老師他就認為這個什麼

01:40:26 - 01:40:27
他就認為親友間是有效的

01:40:28 - 01:40:28
我把它拉出來一點

01:40:31 - 01:40:32
我把它拉到這裡

01:40:32 - 01:40:33
親友

01:40:36 - 01:40:38
親友是有效的

01:40:40 - 01:40:40
好

01:40:40 - 01:40:42
那它的理由有這邊

01:40:43 - 01:40:45
16條過窄

01:40:46 - 01:40:50
就是因為16條過窄,所以他才需要去透過這種方式來簽訂

01:40:50 - 01:40:53
去透過借名契約的方式來讓它有效

01:40:59 - 01:41:01
然後這種像這種幫出嫁女兒保的,他本身並沒有違反公序良俗

01:41:05 - 01:41:08
就具體判斷之後,他的動機啊或什麼,就只是因為16條過載

01:41:08 - 01:41:11
但他本身就是有親密關係之人嘛

01:41:11 - 01:41:14
他並沒有濫用制度,所以他未違反公序良俗

01:41:35 - 01:41:37
好,那接下來換過來

01:41:37 - 01:41:38
非親非故這個

01:41:38 - 01:41:40
葉老師又認為是無效的

01:41:40 - 01:41:45
那無效的理由基本上其實跟上面那個無效說是一樣的啦

01:41:45 - 01:41:47
就是違反公序良俗啊

01:41:50 - 01:41:52
那為什麼是違反公序良俗？

01:41:52 - 01:41:54
因為這很明顯就是一個賭博

01:41:59 - 01:42:02
然後同時也是一個濫用制度的行為嘛

01:42:02 - 01:42:03
濫用制度

01:42:10 - 01:42:12
所以在考試的時候我們就應該寫說

01:42:12 - 01:42:15
本件涉及借名契約效力之判斷

01:42:15 - 01:42:16
實務上有

01:42:16 - 01:42:17
欸不對

01:42:17 - 01:42:17
不是實務上

01:42:17 - 01:42:20
既有採無效說者認為怎樣怎樣怎樣怎樣

01:42:20 - 01:42:22
然後另有採實質認定說者認為應該具體判斷

01:42:23 - 01:42:23
然後本

01:42:23 - 01:42:24
然後就可以寫說

01:42:24 - 01:42:25
本人認為

01:42:25 - 01:42:28
本文認為目前16條過窄下

01:42:28 - 01:42:29
仍應該具體判斷

01:42:29 - 01:42:30
才不會怎樣

01:42:30 - 01:42:31
才不可一概而論

01:42:31 - 01:42:33
然後應區分親友還有非親非故

01:42:33 - 01:42:34
然後去做結論

01:42:34 - 01:42:36
就可以從這兩個的說法上去開宗破說

01:42:36 - 01:42:37
所以一個是無效說

01:42:37 - 01:42:38
一個是實質認定說

01:42:39 - 01:42:40
然後實質認定說的時候

01:42:41 - 01:42:42
再去涵攝的地方

01:42:42 - 01:42:45
再去認定說這個借名契約到底是有效或是無效

01:42:45 - 01:42:47
或是在大前提就提出你實質認定的一個標準

01:42:48 - 01:42:48
那這個就是

01:42:49 - 01:42:51
這種就會是一種實質認定的標準

01:42:54 - 01:42:55
好

01:42:55 - 01:42:57
那實質認定的標準就回過來就是有效說法

01:42:57 - 01:42:58
然後無效說

01:43:00 - 01:43:00
好

01:43:00 - 01:43:01
所以像這一題

01:43:01 - 01:43:03
像這一題我們就會把借名契約解為無效

01:43:03 - 01:43:04
那借名契約解為無效

01:43:04 - 01:43:06
那這個地方就是無效的

01:43:06 - 01:43:06
好

01:43:06 - 01:43:08
那我們先一起來看一下講義的地方

01:43:10 - 01:43:11
實質認定說

01:43:11 - 01:43:12
這邊有寫

01:43:13 - 01:43:16
將假說寫成一個高等法院座談會假說嘛

01:43:16 - 01:43:18
然後這邊有高等法院座談會丁說

01:43:18 - 01:43:20
最後的結論是採丁說

01:43:20 - 01:43:22
但丁說跟假說票數只有差一票

01:43:22 - 01:43:24
像這種票數這麼接近的

01:43:24 - 01:43:27
在我們高等法院座談會其實是很不常見的

01:43:27 - 01:43:30
因為高等法院座談會就對相對的議題

01:43:30 - 01:43:32
其實只有幾個法官會提意見

01:43:32 - 01:43:34
那很多法官其實對這個議題沒有研究

01:43:34 - 01:43:34
研究，他就會問隔壁的法官說你要投什麼，他就會投什麼

01:43:38 - 01:43:39
對,就是他沒有特別的意見,所以就會跟著主流間接走

01:43:41 - 01:43:42
但這邊的票數只差一票,代表說兩邊的角力其實是蠻懸殊的

01:43:46 - 01:43:47
尤其在這個座談會之後

01:43:48 - 01:43:51
有些高等法院也沒有照這個座談會的結論去載,去走

01:43:52 - 01:43:55
因為座談會的結論是採第二個的那個實質認定說

01:43:56 - 01:43:58
對,所以這個議題就很具有爭議性

01:43:58 - 01:44:01
然後在食物上也還沒有統一的想法

01:44:01 - 01:44:03
所以我才認為這個可考性非常高

01:44:03 - 01:44:04
而且我覺得也是

01:44:05 - 01:44:07
各家補習班就是會特別注意的

01:44:08 - 01:44:10
所以這個觀念就是請大家要把握

01:44:10 - 01:44:12
好,那我們一起來看一下實質認定說

01:44:14 - 01:44:15
好,剛剛已經看過上面的嘛

01:44:15 - 01:44:17
好,我們來看下面第二段,葉啟洲教授那邊

01:44:18 - 01:44:22
葉啟洲教授則透過區分親友型和非親非故型，於前者教授認為是因為現行16條要件過窄，過於嚴格所導致

01:44:28 - 01:44:30
該行為並未違反公序良俗，把這句話圈起來

01:44:33 - 01:44:35
所以借名契約有效

01:44:38 - 01:44:40
就第二段的第一行後段開始畫

01:44:41 - 01:44:41
好

01:44:42 - 01:44:47
後面也可以繼續畫，於後者則認為借名人因與被保險人非親非故，所以被保險人的生死，對於借名人來說並無危險可言，可以把這個畫起來

01:44:54 - 01:44:57
被保險人的生死，對於借名人來說並無危險可言

01:45:00 - 01:45:03
然後也不會因為他的死亡而產生補償需要性，這都可以把它畫起來

01:45:07 - 01:45:10
好，然後再把，就把這一段都畫起來好了

01:45:10 - 01:45:16
於該類型是以他人的生命身體作為賭博的標的，且有違反公序良俗，借名契約無效

01:45:21 - 01:45:23
好，那這邊就比較稍微複雜一點

01:45:23 - 01:45:31
那這個就是，我覺得是今天上課，除了前面講到立法目的外，最具可考性的一個單元啦，立法目的就是很容易用到

01:45:32 - 01:45:33
嗯

01:45:33 - 01:45:39
好，所以這邊就請大家多，可能多再看個一兩次，然後大概要知道這個議題在吵什麼

01:45:39 - 01:45:41
那我們這堂課先講到借名契約效力

01:45:41 - 01:45:46
那我們下課隔10分鐘，我們4點10分再繼續講後面保險契約的效力

01:46:07 - 01:46:08
那我們就繼續往下看

01:46:09 - 01:46:11
來看一下

01:46:11 - 01:46:12
保險契約的效力

01:46:12 - 01:46:13
剛還是講借名契約嘛

01:46:13 - 01:46:15
那我們現在來看保險契約的效力

01:47:26 - 01:47:29
好,那很多前面借名契約是採無效說的

01:47:29 - 01:47:32
他延伸到保險契約這邊來,多數也是採無效說

01:47:33 - 01:47:33
好,那他理由是什麼

01:47:33 - 01:47:37
他也是說,這個保險契約同樣也是違反善良風俗

01:47:58 - 01:48:00
過往許多判決都沒有討論到這個地方

01:48:01 - 01:48:04
所以他在建民契約那邊無效之後,這邊要討論到後面了

01:48:06 - 01:48:12
但是最近有一個應該是高院的判決,他有投保,就有討論到後面的那個保險契約

01:48:13 - 01:48:19
那討論到保險契約,他的論述一樣是從民法72條那邊認為他是違反公序良俗的

01:48:19 - 01:48:22
所以他並沒有一些比較特別的見解

01:48:23 - 01:48:24
還是認為他是無效的

01:48:25 - 01:48:28
所以我講義上面就沒有把那個判決再補上去

01:48:28 - 01:48:33
對,所以大家在無效的時候可以跟前面記得差不多,就一樣是違反公序良俗

01:48:33 - 01:48:36
然後什麼破壞保險制度

01:48:40 - 01:48:41
這無效說算是比較簡單

01:48:41 - 01:48:48
所以假如說你真的很不喜歡保險這一課,或者是不想給他時間,那你其實可以不論是哪個類型,就一律讓他無效到底

01:48:49 - 01:48:50
然後用差不多的理由

01:48:50 - 01:48:55
這樣老師，他雖然覺得你好像沒有寫到很多東西，但他一定還是要給你分數

01:48:56 - 01:48:58
因為你的就是食物上面的東西嘛

01:48:58 - 01:49:01
而且你也是言之有物，然後也是把該寫的都寫出來

01:49:02 - 01:49:10
所以你如果覺得這一課很無聊，或者是不想記，或者是這課的分數對你來說影響不會這麼大，然後想花更多時間給其他課

01:49:10 - 01:49:13
那我覺得你也可以全部都寫無效說

01:49:13 - 01:49:14
所以你完全不要區分類型

01:49:15 - 01:49:17
知道這你就寫實質判斷說跟無效說，然後這個就寫說

01:49:17 - 01:49:19
我採本文採無效說，然後就否定掉建民契約效力

01:49:22 - 01:49:24
然後來到保險契約也一樣

01:49:24 - 01:49:26
就說保險契約同時有認為無效或有效

01:49:27 - 01:49:32
然後就說喂，前面建民契約既已無效，後續保險契約若有效將會顯得什麼矛盾

01:49:32 - 01:49:36
所以應該認為兩者都是違反公序良俗，應認為整個契約都是無效的

01:49:38 - 01:49:41
好，所以這邊也可以就直接寫無效說，然後一路無效說寫到底

01:49:42 - 01:49:42
好

01:49:42 - 01:49:43
那如果要寫有效的話

01:49:45 - 01:49:46
下面兩個也都可以寫

01:49:47 - 01:49:53
就是，因為剛剛我們有提到，在非親非故這一邊，它的界定權會是無效，就如果你採實質判斷說的話

01:49:54 - 01:49:58
這邊會是，親非故，它的界定是有效

01:50:06 - 01:50:08
就你採實質判斷的話

01:50:13 - 01:50:15
哎，是無效，如果又實質認定

01:50:25 - 01:50:27
那親友型這邊可能會有兩種

01:50:27 - 01:50:33
如果你是在，你有可能是有無效說，界名無效說無效

01:50:40 - 01:50:43
所以你不論在界名無效或是界名有效

01:50:43 - 01:50:43
都可以寫一樣的點

01:50:48 - 01:50:52
界定無效或是有效，都可以認為他在保險契約上面是有效的

01:50:57 - 01:50:59
那非親非故不管怎麼樣，採哪一說都是無效

01:50:59 - 01:51:03
所以不管採實質的定說或是採無效說，都是無效的

01:51:04 - 01:51:05
那這個只是它一個前提啊

01:51:05 - 01:51:07
不但會影響到它後面的論述

01:51:08 - 01:51:10
就是隻是提醒大家一下

01:51:10 - 01:51:14
就是前面你不管採哪一說，你後面的在採有效說的時候都可以這樣子去寫

01:51:17 - 01:51:18
但為什麼會有效呢？

01:51:19 - 01:51:21
我們首先從親友型這邊看起

01:51:23 - 01:51:25
其他沒有很多理由是可以共用的

01:51:28 - 01:51:29
有處分權人是要保人

01:51:30 - 01:51:31
對這個保險來說

01:51:32 - 01:51:34
所以這個要保人他只是一個出名的要保人

01:51:34 - 01:51:36
但是他還是有處分權吧

01:51:36 - 01:51:38
有處分權人是要保人

01:51:43 - 01:51:45
而且他跟被保險人還有保險利益

01:51:46 - 01:51:48
與被保有暴力

01:52:00 - 01:52:01
雖說他未破壞制度

01:52:02 - 01:52:03
未破壞保險制度

01:52:23 - 01:52:24
好,第二個

01:52:24 - 01:52:26
此保險之續存

01:52:32 - 01:52:35
續存得以保障保險契約當事

01:52:42 - 01:52:43
得以保障

01:52:51 - 01:52:53
契約要保護之人

01:53:12 - 01:53:14
那如果你前面是採借名契約無效說

01:53:14 - 01:53:15
那你這邊還可以補第三個理由

01:53:21 - 01:53:24
違反公序良俗的實質借名契約

01:53:45 - 01:53:47
要保險可罰可貴

01:53:58 - 01:54:00
好，那這個的前提是前面才無效說

01:54:14 - 01:54:14
好

01:54:14 - 01:54:17
如果見面契約是認為它無效的話

01:54:17 - 01:54:18
那你可以寫這個理由

01:54:33 - 01:54:33
好

01:54:33 - 01:54:36
那我們一樣來看一下講義有效說的地方

01:54:36 - 01:54:37
我們先看千有行

01:54:40 - 01:54:41
眾認為見民契約無效

01:54:41 - 01:54:43
亦得認為保險契約有效

01:54:43 - 01:54:45
20頁的最下面

01:54:45 - 01:54:46
千有行那邊

01:54:47 - 01:54:49
他就說眾認為見民契約無效

01:54:49 - 01:54:51
亦可以認為保險契約是有效的

01:54:51 - 01:54:53
蓋因處分權者認為要保人

01:54:54 - 01:54:55
你可以把這個畫起來

01:54:55 - 01:54:56
有處分權的人是要保人

01:54:56 - 01:54:58
對保險契約並無影響

01:54:58 - 01:55:00
所以你就算把這個見面契約廢掉

01:55:00 - 01:55:00
它沒有影響

01:55:01 - 01:55:03
有處分權的人還是我們的要保人

01:55:04 - 01:55:06
然後這個要保人就是跟被保險人有保險利益

01:55:14 - 01:55:14
好

01:55:14 - 01:55:15
那我們繼續往下看

01:55:18 - 01:55:19
他就說

01:55:19 - 01:55:22
通案化客觀化的人生保險利益概念

01:55:22 - 01:55:24
並無想像中防止道德風險的功能

01:55:25 - 01:55:27
且造成他人投保人生保險的障礙

01:55:29 - 01:55:34
現行16條本身就不適合作為判斷是否違反公序良俗的標準

01:55:34 - 01:55:36
他同樣罵了一下16條

01:55:36 - 01:55:37
這可以把它畫起來

01:55:37 - 01:55:38
那上面沒寫到

01:55:38 - 01:55:40
但你可以在講義上自己做個紀錄

01:55:41 - 01:55:42
就一樣還是可以罵個16條

01:55:42 - 01:55:44
就說是因為被16條逼的

01:55:44 - 01:55:45
我們才要這樣做

01:55:45 - 01:55:48
但我們其實本身並沒有違反公序良俗

01:55:49 - 01:55:51
那這個16條的理由

01:55:51 - 01:55:52
他是在那個

01:55:52 - 01:55:54
他是在寫有效說

01:55:54 - 01:55:54
好

01:55:54 - 01:55:56
那我還是寫一下好了

01:55:56 - 01:55:56
第四個

01:55:59 - 01:56:04
16條違反不違反公序良俗

01:56:20 - 01:56:22
這個立場在具名有效的情況下

01:56:39 - 01:56:41
他借名有效下來就可以寫這個點

01:56:41 - 01:56:43
那保險法第16條並沒有違反

01:56:44 - 01:56:46
16條之違反不違反公序良俗

01:56:46 - 01:56:48
因為16條本來就訂得太窄

01:56:48 - 01:56:51
所以你不可以光因為他違反16條這一點，就說他違反公序良俗

01:56:51 - 01:56:56
所以他不但在前面的借名契約是有效的，他在後面的保險契約當然也是有效的

01:57:01 - 01:57:03
好，那前面這兩個理由就是通用的

01:57:04 - 01:57:07
無論你要踩前面的這個三，這個三是針對借名無效

01:57:07 - 01:57:09
然後這個四是針對借名有效

01:57:27 - 01:57:28
Hello.

01:57:43 - 01:57:44
那我們一起回到21頁的上面

01:57:46 - 01:57:51
現行保險法16條不適合作為判斷他人投保事件是否構成違反公序良俗的標準

01:57:51 - 01:57:57
保險契約不應藉名契約無效而失去效力

01:57:57 - 01:58:00
此類契約並不違反公序良俗或保險法上之強制規定

01:58:01 - 01:58:03
且未影響保險人之危險估計

01:58:03 - 01:58:06
未影響保險人的危險估計也可以把它當理由，你可以把它畫起來

01:58:07 - 01:58:08
就保險人還是確實的核保吧

01:58:09 - 01:58:11
保險人是要保人據實說明

01:58:11 - 01:58:13
像這個案例裡面要保人有據實說明啊

01:58:14 - 01:58:17
他只是後面還隱藏一個代替他繳費的人

01:58:17 - 01:58:19
但對我們的保險公司來說並沒有影響

01:58:19 - 01:58:22
所以這幾類涉訟的案件才跟保險公司都無關

01:58:23 - 01:58:26
因為保險公司本身其實是不排斥這種行為啊

01:58:26 - 01:58:27
你多買保險他多高興吧

01:58:27 - 01:58:31
他管你是借名還是怎樣，反正他也是確實的經過核保

01:58:31 - 01:58:35
對啊，所以對保險公司來說，他是不會影響到他的危險估計的

01:58:37 - 01:58:39
好，所以這幾個理由就補充給大家

01:58:39 - 01:58:41
那這是針對親友型

01:58:41 - 01:58:43
好，那其實這邊很多理由對非親非故也是可以用

01:58:44 - 01:58:46
就是除了這一個不能用之外

01:58:46 - 01:58:47
好，那這邊大家應該抄完了

01:58:48 - 01:58:50
把它擦掉，準備理由沿用

01:58:52 - 01:58:54
非親非故，你不管裁哪一說都是無效吧

01:58:54 - 01:58:55
所以前面是無效

01:59:02 - 01:59:04
好,但後面其實可以把它解為有效的

01:59:08 - 01:59:09
那這個契約要保護之人

01:59:09 - 01:59:12
我們在學說上面他寫遺族,可以保障他的遺族

01:59:15 - 01:59:18
因為如果是受險人的話,可以保障遺族

01:59:21 - 01:59:22
遺族是他剩下的家人嘛

01:59:23 - 01:59:25
因為這個契約會回歸到

01:59:25 - 01:59:27
剛才有講過，他那個受益人的約定會無效

01:59:27 - 01:59:29
所以他這個保險會回歸

01:59:30 - 01:59:31
回歸會給遺族

01:59:31 - 01:59:33
哎喲，這個的保險金

01:59:38 - 01:59:40
保險金會給繼承人

01:59:45 - 01:59:47
所以讓這個保險契約有效並沒有什麼害處啊，只要把那個真正違反公序良俗的條款拿掉就好了

01:59:50 - 01:59:54
這樣可以讓這個白就弱勢之人的遺族可以拿到保險金的保障

01:59:54 - 01:59:55
它其實是一個好的

01:59:56 - 01:59:59
所以讓這個保險契約有效存在，並不見得會違反公序良俗

01:59:59 - 02:00:00
所以就像這邊講的

02:00:00 - 02:00:05
如果是這種非親非故的，他剛才違反公序良俗，他是借名契約本身嘛

02:00:06 - 02:00:07
但是我的保險契約，它應該是合法的

02:00:08 - 02:00:14
所以[redacted] 保險契約他有經過確實的危險評估，然後他的要保人跟被保險人是有保險利益的

02:00:14 - 02:00:15
好

02:00:15 - 02:00:19
然後他其實有經過什麼105條啊，就各種該有的規定他都有

02:00:19 - 02:00:21
他只是今天費用是由第三人去繳的

02:00:22 - 02:00:23
但其實他本身並沒有太大的問題

02:00:27 - 02:00:29
好，然後單看保險契約，他也並沒有破壞制度

02:00:30 - 02:00:33
好,所以這三個是,就是在非親非故可以用的理由

02:00:50 - 02:00:52
然後我覺得有一個也可以把它寫上去

02:00:53 - 02:00:55
雖然這個締約目的是不良善的

02:00:55 - 02:00:59
但締約目的從來不是保險契約生效之要件

02:01:34 - 02:01:35
所以有這四點理由

02:01:36 - 02:01:43
所以他的地約目的，雖然他當初地約，他非親非故是介於一個，基於一個有點賭博、有點投機性的目的在做的

02:01:43 - 02:01:46
但他這個地約目的不會影響到我們保險契約的效力

02:01:46 - 02:01:48
因為我們保險契約就是一個保險契約

02:01:48 - 02:01:51
他不管你出於什麼目的去訂，他還是會有效

02:02:15 - 02:02:17
好，那我們就一起來看一下講義的地方

02:02:20 - 02:02:22
看一下飛星飛固這邊,21頁

02:02:22 - 02:02:24
二,飛星飛固型

02:02:24 - 02:02:29
飛星飛固型,他見名契約是無效的,但他保險契約我們可以寫為有效

02:02:29 - 02:02:36
好,因為保險人向受益人有履行保險金給付義務一事,本身並不當然得出違反公序良俗的結果

02:02:36 - 02:02:45
真正使得給付結果違反社會倫理價值,使得原用以安定被保險人遺族生活之保險金落入見名契約人之手者是見名契約

02:02:46 - 02:02:49
所以違反公序良俗的是借名契約,而不是保險契約,可以把這個畫起來

02:02:51 - 02:02:54
就真正違反公序良俗的是借名,而不是保險

02:02:58 - 02:03:01
所以只要否定借名契約,就可以維護公序良俗

02:03:02 - 02:03:04
好,那我們跳到後面那一號,也是黑體字的地方

02:03:05 - 02:03:08
契約目的從來就不是人壽保險契約的生效要件,你可以把這個畫起來

02:03:16 - 02:03:24
然後繼續畫出底字的地方，見名投保所簽訂之保險契約也同樣經過風險評估，未加重保險人之責任，這也把它畫起來

02:03:30 - 02:03:38
好，然後最後，使保險契約有效，得以安定保險人遺族，發揮人壽保險安定社會之功能

02:03:39 - 02:03:40
好

02:03:40 - 02:03:40
這個都可以把它畫起來

02:03:41 - 02:03:43
因為通常這種人就是比較弱勢的嘛

02:03:43 - 02:03:47
所以要這個保險契約存在,那我們今天的被保險人就出名要保人

02:03:47 - 02:03:48
出名人他死掉了,那我們的這個保險契約剛好可以維護到他留下來的遺族

02:03:51 - 02:03:53
讓他有更多的金錢保障

02:03:56 - 02:03:59
對,所以像這個,這個想法就是葉啟周老師提出來的

02:04:00 - 02:04:01
那其實食物上比較少

02:04:01 - 02:04:03
食物上幾乎是沒有踩雷的

02:04:03 - 02:04:05
就飛型費固的類型,目前我們食物上,應該是幾乎全部的判決,都是認為他就是整個都無效,都違反公序良俗無效

02:04:11 - 02:04:13
不會有那種可以給付保險金的可能

02:04:20 - 02:04:23
那這個就是葉啟超老師一個比較特殊的想法

02:04:24 - 02:04:27
那在考試的時候,大家可以看那個題目的類型

02:04:28 - 02:04:35
假如說他前面就要討論很多，就「簡明」契約就要討論很多，那後面你沒時間寫，那後面就簡單寫無效說也可以

02:04:35 - 02:04:41
或者是他那個題目很明顯就沒有要問你保險契約的效力，那你就「簡明」契約的效力那邊一次寫完

02:04:42 - 02:04:44
搞不好也沒什麼問題，就把兩個混在一起寫

02:04:44 - 02:04:49
像把這種「簡明」契約跟保險契約分開出來討論，一開始是葉啟超老師先開始

02:04:49 - 02:04:52
然後後來有些食物有被他影響到

02:04:52 - 02:04:56
那因為保險法作答時間，你算下來，私律考試就是30分鐘

02:04:57 - 02:05:04
那我不知道變成電腦打字之後，大家的時間會變得充裕還是會花更多的時間，所以大家在抓時間的時候就要多打問一下

02:05:05 - 02:05:07
可是私律考試重點是能不能寫完

02:05:07 - 02:05:13
你寧可每個爭點都打到七八成，也不要一個爭點為了打到九九成五或是打到100%，然後把其他爭點漏掉

02:05:14 - 02:05:19
上榜的關鍵，一直以來都是你能不能在每個地方拿六七十分，而不是一個地方拿80分

02:05:19 - 02:05:22
所以像這種題目有很多種寫法的，就是你可以運用的

02:05:22 - 02:05:26
假如說今天公司法很難，你可以少花更多時間給公司法，那你保險法就可以選簡單的路線去走

02:05:26 - 02:05:30
不用說把它寫得這麼複雜，那這邊就是補充給大家

02:05:30 - 02:05:37
但如果是要考政大研究所，那一定就是寫這一派啊，這才會達到相對應的高分

02:05:38 - 02:05:43
那葉老師他說過，他說你選研究所就是要當我的學生，那你當然就是要寫我的見解，不然我幹嘛要收你

02:05:44 - 02:05:45
對,所以你就是

02:05:45 - 02:05:45
還是要看啦

02:05:46 - 02:05:46
但國考就不是這樣,國考你不是要成為任何人的學生

02:05:46 - 02:05:50
你知道未來你的飯碗跟你的工作,所以你就是寫你覺得最可以有效拿分的寫法就好

02:05:51 - 02:05:56
也不見得是可以說服你的寫法,像我都是寫那種看起來最有利的,但也不見得是真的可以說服我的

02:05:59 - 02:06:00
所以就大家國考的時候就是計較說小

02:06:00 - 02:06:02
像這邊理由這麼多，但剛剛就講過保險的分數就是不高嘛

02:06:02 - 02:06:03
就25分

02:06:03 - 02:06:06
所以如果真的是我，我也不會四個全記，就我今天是老師，我才四個全記

02:06:06 - 02:06:08
但我如果今天是學生，我一定

02:06:15 - 02:06:17
就挑一兩個最可以說服我，所以不會忘記了去記，然後不用把全部都記下來

02:06:21 - 02:06:24
好，那這邊就保險契約的效力，是補充給大家

02:06:24 - 02:06:27
那等下我們可以看下面的高等法院座談會的內容

02:06:27 - 02:06:29
其實除了這兩說之外，還有其他說

02:06:29 - 02:06:32
但就像剛講的，保險就是一個背科

02:06:32 - 02:06:37
那現在是個廢科,我們就不要把全部說都記,我們就稍微看過,然後知道這一說就好

02:06:49 - 02:06:53
好,那我們就往下看,看那個12年度的高等法院座談會

02:06:56 - 02:06:57
這是前年高等法院座談會的題目

02:06:58 - 02:07:02
我覺得大家可以先看一下法律問題,給大家一分鐘看一下

02:07:06 - 02:07:11
像這個座談會,他一直有問借名契約的效力,就他沒有特別討論保險契約

02:07:11 - 02:07:15
所以可以看出食物更重要的是著重在那個借名契約

02:07:19 - 02:07:22
然後也會同時認為借名契約無效，保險契約就無效

02:07:22 - 02:07:24
就是它是整個聯動的

02:07:39 - 02:07:40
Hello.

02:08:15 - 02:08:17
好，那我們就一起來看這個高等法院座談會

02:08:18 - 02:08:19
那我們首先先看假說無效說

02:08:20 - 02:08:22
那這邊就帶大家畫重點

02:08:22 - 02:08:24
就有些可以寫在自己的大前提的

02:08:24 - 02:08:27
大家就從裡面挑幾個比較喜歡的點去寫

02:08:27 - 02:08:27
好

02:08:28 - 02:08:30
第一個他就先在講按法律行為

02:08:30 - 02:08:32
像我剛剛第一堂，早上的課有提到

02:08:32 - 02:08:35
就在寫法律，在引用法律的時候會寫這個「按」

02:08:35 - 02:08:36
所以這個「按」可以把它圈起來

02:08:36 - 02:08:41
就大家可以發現，就法院的判決的確就是，或是法院的文件都是這樣子寫的

02:08:41 - 02:08:42
他不會寫一

02:08:42 - 02:08:48
他不會寫說一法律行為有悖於善良、公共秩序善良風俗者

02:08:48 - 02:08:48
他會寫按

02:08:48 - 02:08:49
對

02:08:49 - 02:08:51
那你看像後面,第二段

02:08:51 - 02:08:52
他寫次貸

02:08:52 - 02:08:53
就按,次貸,再按

02:08:53 - 02:08:57
這個是我們寫考卷,我覺得一個蠻好的寫法,如果你要引很多法條的話

02:08:57 - 02:08:58
就寫按

02:08:59 - 02:09:00
然後次按

02:09:02 - 02:09:03
再按

02:09:04 - 02:09:05
末按

02:09:06 - 02:09:10
就是幾種，就有，可以有四個

02:09:11 - 02:09:12
次按，再按，末按

02:09:13 - 02:09:16
我通常會這樣寫，假設說這要引很多規定的話

02:09:16 - 02:09:19
或在寫書狀的時候,我會寫說按啊,次按,再按,末按,這樣

02:09:19 - 02:09:20
好

02:09:24 - 02:09:27
那我們就看第二段

02:09:27 - 02:09:29
第二段好像也還好

02:09:29 - 02:09:30
我們看第三段

02:09:31 - 02:09:33
國字括號三這邊,22頁

02:09:35 - 02:09:37
保險契約是最大善意契約

02:09:37 - 02:09:40
因保險契約具有射倖性

02:09:40 - 02:09:43
無論於保險契約訂立時或訂立後

02:09:43 - 02:09:46
保險標的多在要保人的掌握中

02:09:46 - 02:09:49
保險人對於保險標的之狀況，往往無法詳細調查

02:09:50 - 02:09:55
故保險契約之訂立及責任歸屬，乃建立在要保人、被保險人等最大善意及誠實上

02:09:56 - 02:10:01
亦即端賴要保人被保險人等誠實說明內容，作為訂約是否責任歸屬之基礎

02:10:01 - 02:10:03
一旦當事人欠缺誠實及善意

02:10:04 - 02:10:05
可以把這個畫起來

02:10:05 - 02:10:07
國字括號三的第五行

02:10:08 - 02:10:11
一旦當事人欠缺誠實及善意

02:10:12 - 02:10:16
保險費之估計及風險承擔均將處於不確定之資訊下

02:10:16 - 02:10:18
形成爾虞我詐之情形

02:10:19 - 02:10:23
他就是想說這種時候就是因為你無法知道實際要保人是誰

02:10:23 - 02:10:25
但要保人又是掌握保險契約之人

02:10:26 - 02:10:27
所以這也是他其中一個理由

02:10:27 - 02:10:28
他就說資訊不正確

02:10:29 - 02:10:29
好

02:10:29 - 02:10:30
所以他說直是

02:10:30 - 02:10:31
國字括號四

02:10:32 - 02:10:35
保險契約應具有最大善意契約之特性

02:10:35 - 02:10:39
尤以人生保險不僅為社會金融秩序之重要環節

02:10:39 - 02:10:39
把這個畫起來

02:10:39 - 02:10:42
社會金融秩序之重要環節

02:10:44 - 02:10:49
所以他會認為借名契約的這種濫用也是破壞金融社會秩序

02:10:49 - 02:10:50
所以這個也可以寫

02:10:50 - 02:10:51
可以把金融社會秩序圈起來

02:10:55 - 02:10:58
且往往涉及保險利益之有無及道德風險之高低

02:10:59 - 02:11:00
所以把這個也畫起來

02:11:00 - 02:11:02
保險利益之有無及道德風險之高低

02:11:05 - 02:11:06
我們繼續往下

02:11:06 - 02:11:09
倘保險人對於保險契約之重要內容評估有誤

02:11:10 - 02:11:12
無論是收取錯誤之保險費用

02:11:12 - 02:11:14
或不當理賠之保險金額

02:11:14 - 02:11:16
對於保險制度正常運作與否

02:11:16 - 02:11:17
在在影響甚鉅

02:11:17 - 02:11:19
如許可成立借名契約

02:11:19 - 02:11:21
將影響保險人對保險

02:11:21 - 02:11:22
這邊把它畫起來

02:11:22 - 02:11:23
然後倒數第四行

02:11:23 - 02:11:24
許可成立借名契約

02:11:25 - 02:11:29
將影響保險人對保險風險及保險利益之評估

02:11:29 - 02:11:32
且對於被保險人之生命身體健康具有高度道德風險

02:11:33 - 02:11:36
如以人身保險契約作為借名契約之標的

02:11:36 - 02:11:38
自屬違反公共秩序而應認為無效

02:11:38 - 02:11:39
可以把這邊都畫起來

02:11:40 - 02:11:42
他就說這種借名契約就是整個破壞制度啦

02:11:42 - 02:11:43
可以看到他說

02:11:43 - 02:11:45
既破壞道德危險

02:11:45 - 02:11:46
既破壞風險評估什麼的

02:11:46 - 02:11:48
所以它整個就是違反公共秩序善良風俗

02:11:57 - 02:11:57
好

02:11:57 - 02:11:58
那個補充理由這邊

02:11:59 - 02:12:00
其實就是上面的濃縮

02:12:00 - 02:12:02
也可以直接在補充理由那邊打一個勾

02:12:03 - 02:12:04
國字括號六

02:12:11 - 02:12:13
然後我們看到倒數第五行

02:12:13 - 02:12:19
利用建民方式扭曲保險利益,國字括號六的倒數第五行

02:12:19 - 02:12:22
利用建構方式扭曲保險利益

02:12:22 - 02:12:25
使保險人評估風險失真而予以承保

02:12:25 - 02:12:30
無意以被保險人之生死、殘障等保險事故獲取保險金

02:12:30 - 02:12:33
或取得保單價值準備金、解約金等利益

02:12:33 - 02:12:37
以違反保險乃最大善意契約之本質，明顯具有道德風險

02:12:37 - 02:12:39
並破壞人壽保險之市場秩序

02:12:39 - 02:12:40
可以把這個畫起來

02:12:40 - 02:12:43
你就不知道怎麼寫，就直接抄這一段，這一段話就寫蠻漂亮的

02:12:45 - 02:12:48
就利用建民方式扭曲保險力，這把它畫起來

02:12:49 - 02:12:53
然後畫到最後破壞人壽保險市場的金融秩序

02:12:56 - 02:12:59
這段話就是一個蠻漂亮的大前提

02:12:59 - 02:13:03
所以你如果真的記憶力很好或很喜歡背東西,那這段話就可以

02:13:04 - 02:13:07
我們會說什麼考試術語要寫啦

02:13:07 - 02:13:08
這個就有點像一句術語

02:13:09 - 02:13:13
像民訴有很多術語,什麼什麼舉證責任是什麼,脊椎骨什麼的,都有點忘記了

02:13:13 - 02:13:15
反正就是考試可以寫一些術語

02:13:15 - 02:13:22
那寫出來就會,只要是,就考題老師會,改題老師會覺得你是蠻有深度的,就還可以記住這些奇奇怪怪的東西

02:13:23 - 02:13:27
但這種可以用在其他課啊,不用在保險法,保險法這科記的比較不划算

02:13:27 - 02:13:32
下個兩分也也不太大,但是民訴就可能加個十幾分

02:13:33 - 02:13:36
好,那我們來看一下下面,乙說有效說這邊

02:13:39 - 02:13:44
乙說有效說可以在旁邊寫,就是等同民法上常見的土地建物登記

02:13:45 - 02:13:47
從土地建物登記

02:13:47 - 02:13:48
土地的建物契約是有效的嗎

02:13:49 - 02:13:50
他這個理由是一樣的

02:13:50 - 02:13:53
他就說性質上，看粗體字的地方

02:13:53 - 02:13:55
性質上應與委任契約同視

02:13:55 - 02:14:03
倘其內容不違反強制禁止規定或公序良俗者，應賦予無名契約之法律效力，並得類推適用民法關於委任之規定

02:14:04 - 02:14:06
所以他不會認為建民投保就無效

02:14:10 - 02:14:10
欸

02:14:10 - 02:14:14
應該有效，就是從我們土地的概念

02:14:18 - 02:14:19
折衷說可以不看

02:14:21 - 02:14:25
我們直接看下面的真例,等於說折中做可以打一個叉,它比較沒什麼特別的東西

02:14:29 - 02:14:31
丁說我們剛剛其實在講義上面就有看過

02:14:31 - 02:14:34
那我們就看粗體字的地方,23頁的丁說

02:14:34 - 02:14:43
國字括號一,粗體字,借名籌寶是否違反公序良俗或屬脫法行為

02:14:43 - 02:14:44
好

02:14:44 - 02:14:46
其實就是這樣,他就是非可一概而論

02:14:46 - 02:14:47
他也沒有特別說什麼

02:14:48 - 02:14:51
那判斷的方式是怎樣,那就是還後續,對

02:15:01 - 02:15:06
好,那我們再往下,能否於訴訟中變更要保人為借名人

02:15:07 - 02:15:09
這個是我們上面提到一些清楚的案例

02:15:09 - 02:15:10
他不是在起訴的時候，他是想變更要保人嗎？

02:15:13 - 02:15:16
我們剛有說保單他的財產價值是歸屬於要保人嗎？

02:15:16 - 02:15:20
所以前面提到幾個案例，他去告的時候，他是想要變更要保人

02:15:21 - 02:15:21
但是可以這樣做嗎？

02:15:22 - 02:15:27
我們可以我們的借名人可以要求保險公司變更要保人嗎？

02:15:52 - 02:15:54
這個我們食物上曾經才肯定說

02:15:54 - 02:15:57
但這個見解又被學者批評

02:15:58 - 02:16:00
那他為什麼說可以變更要保人呢?

02:16:03 - 02:16:04
我們先看一下案例背景

02:16:07 - 02:16:08
24頁

02:16:08 - 02:16:09
案例背景這邊

02:16:10 - 02:16:11
在借名登記之爭議

02:16:11 - 02:16:14
才有借名人向出名人主張終止借名契約

02:16:14 - 02:16:16
並返還不動產借名登記之法律關係

02:16:16 - 02:16:17
在訴之聲明中

02:16:17 - 02:16:19
請求出名人將契約變更為借名人

02:16:20 - 02:16:21
這大家還有印象的話

02:16:21 - 02:16:22
剛剛應該有提過

02:16:22 - 02:16:24
就是我們的什麼姊妹那些

02:16:24 - 02:16:25
他們後來鬧不合或是姐弟之間

02:16:25 - 02:16:27
他們就要求變更要保人

02:16:27 - 02:16:28
他們不是要求

02:16:28 - 02:16:29
不是先要求解約

02:16:30 - 02:16:31
因為他們可能知道這個保險

02:16:31 - 02:16:33
因為我們有說像六年期的那種

02:16:33 - 02:16:36
你保單存在的價值會比你繳的保險費還多嗎？

02:16:36 - 02:16:37
所以他不想要解約

02:16:37 - 02:16:39
解約就只是拿回你繳的保險費

02:16:39 - 02:16:42
但如果你今天是可以取得這張保單

02:16:42 - 02:16:43
然後再解約的話

02:16:43 - 02:16:44
那就可以拿到更多錢的

02:16:44 - 02:16:47
會比他整個契約無效拿的錢還多

02:16:48 - 02:16:48
好

02:16:49 - 02:16:50
所以可以看一下高等法院這個判決

02:16:51 - 02:16:53
他就肯定借名關係存在

02:16:55 - 02:16:55
然後他就說

02:16:55 - 02:16:57
其實他這個理由也沒特別說什麼

02:16:57 - 02:16:59
他就是先肯定借名關係

02:16:59 - 02:17:00
借名關係存在

02:17:01 - 02:17:02
借名有效

02:17:03 - 02:17:05
然後因為他就是類似委任的契約嘛

02:17:05 - 02:17:06
所以他終止後應該回復

02:17:06 - 02:17:08
所以因變更要保人

02:17:12 - 02:17:14
然後他其實沒有給太多實質的理由

02:17:15 - 02:17:17
因為對保險公司來說其實沒差

02:17:17 - 02:17:18
要保人是誰

02:17:18 - 02:17:21
對他來說影響也不太大

02:17:22 - 02:17:24
但法院真的可以這樣強制他變更嗎？

02:17:24 - 02:17:25
就借名登記變更

02:17:25 - 02:17:27
然後學者是認為不行

02:17:28 - 02:17:30
就變更要保人這件事情

02:17:37 - 02:17:39
這個是比較小的爭點

02:17:39 - 02:17:40
大家就聽過就好

02:17:40 - 02:17:41
考試不太容易出

02:17:41 - 02:17:43
因為它的肯定說實在是真的沒什麼理論

02:17:43 - 02:17:46
就變更要保人由保險人決定

02:17:46 - 02:17:46
非法院

02:18:00 - 02:18:07
我們剛一直強調，在現行法下，要保人，他的變更或是簽訂保單，要保人跟被保險人之間是要有保險利益的嘛

02:18:08 - 02:18:11
所以要保人呢不能變更，應該是由保險公司來判斷

02:18:12 - 02:18:14
而且這個變更要保人就真的涉及到危險評估嘛

02:18:16 - 02:18:17
然後涉及危險評估

02:18:26 - 02:18:28
好，所以假如說今天不是親屬間的案例好了

02:18:29 - 02:18:30
假如說今天是債權人跟債務人

02:18:31 - 02:18:33
然後因為本來保險公司核保是不過的

02:18:34 - 02:18:39
然後呢，他為了讓我們的那個債權人可以幫債務人投保，他就先借名投保，然後再起訴變更要保人

02:18:41 - 02:18:43
然後把他的債權人變更為要保人

02:18:44 - 02:18:46
這時候債權人變更為要保人

02:18:47 - 02:18:50
這個應該可以理解，就是債權人變更為要保人這件事情

02:18:50 - 02:19:00
通常我們的食物的做法，就是我們的保險業，他不會讓債權人去當要保人，不會當債務人的被保險人，不會當債務人的要保人

02:19:00 - 02:19:05
對，所以他如果透過這個方法，讓法院說可以把要保人變成債權人的話，就很奇怪嘛

02:19:06 - 02:19:08
這不就是迂迴去改變他嗎？

02:19:08 - 02:19:09
而且為什麼法院可以決定？

02:19:10 - 02:19:11
這個應該是保險公司去評估的啊

02:19:11 - 02:19:14
保險公司就要去想說，這個要保人會不會有危險

02:19:14 - 02:19:16
然後應不應該讓他當要保人

02:19:16 - 02:19:17
然後他有沒有保險利益

02:19:17 - 02:19:19
這個都是保險公司可以決定的

02:19:19 - 02:19:21
所以這邊不應該有我們的法院去做決定

02:19:22 - 02:19:24
所以我們的學者就認為他這個判決是非常不合理的

02:19:25 - 02:19:27
就我們的法院不可以要求保險公司變更要保人

02:19:28 - 02:19:31
那如果我真的向法院提出這樣的要求，保險公司也可以不理他

02:19:33 - 02:19:34
所以我可以看上面的否決書

02:19:37 - 02:19:38
學者認為就24頁上面否決書

02:19:40 - 02:19:43
學者認為變更要保人，非法院能決定

02:19:43 - 02:19:47
要保人變更不待需要具有保險利益，還需要經保險人同意

02:19:48 - 02:19:50
出名人無單獨變更要保人之權利

02:19:50 - 02:19:55
保險人亦不受法院就出名人與要保人間判決之拘束，法院應依民事訴訟法第29條一項六款規定以裁定駁回之

02:19:59 - 02:20:00
對

02:20:00 - 02:20:00
他就認為他會把它補回

02:20:05 - 02:20:07
好，那這個點是比較小的點，就大家可以稍微看一下

02:20:08 - 02:20:10
那因為這個肯定說實在太奇怪了

02:20:10 - 02:20:12
他應該是法官沒想那麼多啦，就

02:20:12 - 02:20:17
當事人提什麼，然後他就認為借名契約是確實存在，然後就要求他變更

02:20:20 - 02:20:23
那這個判決出來之後，學者就有批評，他就說不應該這樣子去做

02:20:36 - 02:20:39
好，那我們現在來看一下借名投保案件之舉證責任

02:20:39 - 02:20:41
因為這種案件現在實在太多了

02:20:41 - 02:20:44
他要怎麼去主張這個借名契約存在？

02:21:04 - 02:21:06
這其實也會是訴訟上一個蠻重要的點

02:21:06 - 02:21:09
但在考試上也相對沒有這麼重要

02:21:12 - 02:21:13
這反而是實務上比較重要的議題

02:21:14 - 02:21:16
就怎麼去確認他的借名關係

02:21:18 - 02:21:22
依照權益歸屬說，就是以主張者要負舉證責任吧

02:21:22 - 02:21:24
主張權益存在者

02:21:44 - 02:21:45
好

02:21:45 - 02:21:50
但是有沒有那種一錘定音的證據，就是你提出來一個證據，法院就會認為說他是有借貸關係

02:21:50 - 02:21:52
其實目前還是沒有的

02:21:53 - 02:21:56
那我們就可以往下看一下，直接看講義的內容

02:21:58 - 02:22:00
借名投保案件舉證責任

02:22:00 - 02:22:03
關於借名投保約定是否存在，屬於個案事實認定

02:22:04 - 02:22:08
主張借名投保關係存在之一方，應就該事實負舉證責任，這可以把它畫起來

02:22:11 - 02:22:18
這應該民訴都有學到嘛,就是主張權利存在之者要負舉證責任,除非有什麼反證的規定,除非有那個什麼舉證責任轉換的規定

02:22:26 - 02:22:32
好,食物上,當事人常以實際繳交保費,作為證明借名投保存在之主要依據

02:22:32 - 02:22:37
為代為繳交保險費之原因多元,可能於家庭費用分擔或什麼的

02:22:37 - 02:22:41
反正他就說,單純以繳費,繳費證明不可以證明

02:22:44 - 02:22:45
不能單一繳費證明

02:23:07 - 02:23:08
有很多一定是提繳費，還是說錢就是我繳的，所以就是借名，但是不一定，因為理由就可以

02:23:13 - 02:23:14
就可以提供給別人費用嘛，那為什麼要提供

02:23:15 - 02:23:19
理由的原因擺就很多，什麼家庭費用分擔什麼的都有可能

02:23:22 - 02:23:26
好，所以多數法院都認為說不能單憑這個就認為雙方具有借名投保之合意

02:23:27 - 02:23:28
好，我看到下一段，此外

02:23:29 - 02:23:32
保險單之佔有本身，應及屬事實狀態

02:23:32 - 02:23:34
所以你持有這張保單，你也不可以說這個是借名

02:23:35 - 02:23:38
因為這保單就是前面就講，它就是一個證明

02:23:38 - 02:23:38
效力

02:23:39 - 02:23:41
它對契約之成立並沒有什麼影響

02:23:43 - 02:23:52
好,然後再看下一段,保單也不同於有價證券,其持有並不代表權利人之身分,亦不足作為借名投保合意之直接證據

02:23:53 - 02:23:55
所以他通常都要結合其他客觀事證

02:23:55 - 02:23:57
像業務員的敘述啊

02:23:57 - 02:24:00
像這種借名投保,業務員也都會介入其中

02:24:00 - 02:24:02
所以這個業務員會不會叫去問話,然後以他們

02:24:03 - 02:24:06
就綜合去判斷，他們所講的還有所做的，到底是不是

02:24:09 - 02:24:10
就到底是不是有成立借名

02:24:11 - 02:24:13
好，所以總結來說就是有多重解釋

02:24:13 - 02:24:15
那目前也沒有到太明確的意象

02:24:15 - 02:24:17
但要知道這個舉證責任上面是有爭議的，就跟借名投保

02:24:19 - 02:24:21
不是跟土地的借名登記一樣，就如何去借名那個

02:24:21 - 02:24:24
借名關係存在是很重要的，像土地常就會以所有權籍登記啊，繳稅

02:24:24 - 02:24:30
或者是誰對土地有使用收益，以他在使用收益作為證明，那在借名投保一樣，就是要結合客觀的事證，就綜合去判斷

02:24:30 - 02:24:30
那這邊

02:24:30 - 02:24:31
相對

02:24:31 - 02:24:31
不重要

02:24:31 - 02:24:33
所以重點七跟八相對不重要,那大家主要就是要去把握前面的

02:24:33 - 02:24:34
重點四,五六,重點四跟五

02:24:37 - 02:24:38
重點四跟五

02:24:38 - 02:24:41
一個是借名契約的效力,一個是保險契約的效力

02:24:42 - 02:24:43
這兩個真的很重要，所以一定要看

02:24:59 - 02:25:00
雖然這幾年出題都怪怪的，但我覺得這個早晚還是會出出來

02:25:04 - 02:25:05
尤其是這兩年出的時候我怪，搞不好被罵一罵之後

02:25:07 - 02:25:08
今年就會回歸正常

02:25:09 - 02:25:10
而且今年出題是新制

02:25:11 - 02:25:15
我覺得電腦寫作，所以大家會比較難掌握時間，所以我覺得他出題應該會回歸比較正常的模式

02:25:18 - 02:25:21
就出一些傳統的爭點或真的很新的議題

02:25:21 - 02:25:25
那這個點就是保險法上一個算很新的議題

02:25:25 - 02:25:29
其實也不能說很新，但就是近期受到熱烈討論的議題

02:25:31 - 02:25:31
好

02:25:31 - 02:25:35
那我們就再進下一個單元，主題是保險契約的當事人

02:26:09 - 02:26:09
保險契約的當事人有要保人、被保險人、保險人、受益人

02:26:09 - 02:26:10
還有保險代理人、保險輔助人

02:26:10 - 02:26:10
就我們通常會提到這有這幾個

02:26:19 - 02:26:20
就是保險跟保險契約有關的人物

02:26:21 - 02:26:23
那要保人、被保險人跟保險人

02:26:25 - 02:26:27
就各的題目都已經歸戶在他了

02:26:27 - 02:26:28
就圍繞著這幾個在講

02:26:29 - 02:26:30
所以這邊我就不會特別介紹

02:26:30 - 02:26:32
那我們來講一下受益人的一些權利

02:26:33 - 02:26:34
就這個受益權到底是怎麼來的

02:26:55 - 02:26:57
他有一派認為這是一個固有權

02:26:57 - 02:26:59
就是受益人固有的權利

02:27:01 - 02:27:04
那一派認為這是繼受取得

02:27:15 - 02:27:18
就受益人到底為什麼可以去要他的保險金

02:27:18 - 02:27:22
他取得這個權利，他是怎麼，這個權利本身是怎麼來的

02:27:22 - 02:27:24
好，那我們一樣看到講義的地方

02:27:25 - 02:27:26
我們先看固有權說

02:27:27 - 02:27:29
固有權說很單純

02:27:29 - 02:27:32
他就說這是受益人身分所享有的固有權利

02:27:32 - 02:27:34
非自要保人或被保險人繼受而來

02:27:34 - 02:27:37
是由受益人原始取得

02:27:38 - 02:27:41
且從身故保險給付不課徵遺產稅

02:27:41 - 02:27:44
亦能顯現受益人取得保險給付是他的固有權

02:27:44 - 02:27:47
好,我覺得最重要的一點就是這個,不課徵遺產稅

02:27:48 - 02:27:51
因為如果是繼受而來的東西,不論是贈與或是繼承

02:27:51 - 02:27:53
那它都會課徵稅務嘛

02:27:53 - 02:27:55
但它這邊不課徵遺產稅

02:27:59 - 02:28:03
就可以顯現，顯現它就是原本，原本就屬於我們受益人的

02:28:03 - 02:28:05
所以它不課徵遺產稅

02:28:07 - 02:28:10
這算是一個蠻有、蠻有力的一個論點

02:28:10 - 02:28:13
就是為什麼它是固有權，因為它不課徵遺產稅

02:28:13 - 02:28:14
所以它是非繼受取得

02:28:15 - 02:28:17
繼受取得的不論是贈與或者是我們的繼承

02:28:17 - 02:28:22
我們都是要繳稅的，但是在保險這邊，他獲得的身故保險金是不需要繳遺產稅的

02:28:29 - 02:28:30
好

02:28:30 - 02:28:33
那我們繼受取得這邊,就要講受益人的權利

02:28:35 - 02:28:39
受益人的權利

02:28:39 - 02:28:44
是經被保險人指定，是經要保險人指定而來

02:29:11 - 02:29:13
為什麼這邊會寫要保險人呢?

02:29:13 - 02:29:15
因為就是英美兩派其實有時候爭議嘛

02:29:15 - 02:29:18
所以他們認為這個指定的權，有些人認為是要保人可以指定

02:29:18 - 02:29:20
有些人認為是被保險人可以指定

02:29:20 - 02:29:23
但這個呢，我們在題目上，照都會寫說誰約定受益人

02:29:23 - 02:29:25
所以題目怎麼處理就寫哪一個就好

02:29:25 - 02:29:27
不見得要這樣兩個都寫

02:29:27 - 02:29:31
只是在這邊，取得這邊我就先把，就照這個寫法

02:29:31 - 02:29:33
但題目上應該會有一方

02:29:33 - 02:29:35
你就可以看那個題目他是出誰指定

02:29:35 - 02:29:40
或說被保險人指定或要保險，要保人指定，那你就照那個寫就好

02:29:41 - 02:29:44
好，那這一派就會認為說它是一個繼受取得

02:29:44 - 02:29:46
然後前面這一派就會認為它是一個固有權

02:29:47 - 02:29:49
那性質上的爭議就會

02:29:51 - 02:29:55
其實就跟後面應該到責任保險那邊才會比較有關聯

02:29:55 - 02:29:57
到這邊其實也不會有太大的關聯

02:29:58 - 02:29:59
其實也都還好

02:29:59 - 02:30:01
我覺得這個爭議也都是一個小爭議

02:30:01 - 02:30:06
就頂多研究所問一下，但在真的國考都不會到很重要

02:30:06 - 02:30:09
反而是後面兩個，爭點二跟爭點三會比較重要

02:30:09 - 02:30:10
尤其是爭點三

02:30:10 - 02:30:14
真點三最近有幾個教授有在寫相關的計畫

02:30:14 - 02:30:16
然後修法也有討論到

02:30:17 - 02:30:20
你講真點二跟真點三時間好像都不太夠

02:30:28 - 02:30:30
不然我們今天就先講到這裡

02:30:30 - 02:30:33
那就是有下一堂課再從後面開始

02:30:33 - 02:30:35
那就，那這個，這個點就是一個小針點

02:30:35 - 02:30:37
大家就記得有兩個討論

02:30:37 - 02:30:39
但是這個在題目上也不容易入題

02:30:39 - 02:30:42
好，反而是後面幾個比較有可能會出題

02:30:42 - 02:30:44
像下面那個就私律一事考過

02:30:44 - 02:30:49
然後保經保代的也都是，也都是私律曾經有考過討論過的東西

02:30:49 - 02:30:50
好，那我們今天就先上到這裡

02:30:50 - 02:30:52
好，謝謝大家